

Combattre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Onzième consultation des États membres sur l'application de la Convention
et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (1960) (2024-2025)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le droit à l'éducation et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale en 2015. L'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la onzième consultation.

2. Portée de la consultation

Compte tenu de l'agenda Éducation 2030, le suivi de la Convention et de la Recommandation est d'une importance cruciale pour que l'éducation soit réellement inclusive pour tous et pour lutter contre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est d'autant plus vrai que, dans le contexte actuel, les pays s'efforcent de relancer l'éducation après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément à leurs obligations juridiques en vertu de la Convention et de la Recommandation contribuent à la mise en œuvre de l'agenda Éducation 2030.

Étant donné que la portée et la teneur des obligations juridiques en vertu du droit à l'éducation concordent avec les 10 cibles de l'ODD 4, des efforts ont été engagés pour que le contenu des cibles soit inclus dans les présents Principes directeurs et que ces principes constituent un instrument précieux pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des cibles de l'ODD 4.

La Convention est en étroite concordance non seulement avec l'ODD 4 mais aussi avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la

Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Cette consultation est en outre l'occasion de contribuer à l'**Initiative en cours de l'UNESCO sur l'évolution du droit à l'éducation dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie**¹ (lancée en décembre 2021). Cette Initiative cherche des solutions pour renforcer le droit à l'éducation, qu'elle replace dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des nouvelles exigences imposées à l'éducation. Elle s'appuie sur le **rapport préparé par la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation**², qui propose d'élargir explicitement notre conception du droit à l'éducation à tous les âges, à tous les temps et à tous les espaces. L'Initiative est également conforme à l'**Énoncé de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation**³ ainsi qu'au **Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation (2022)**⁴, selon lequel la transformation des systèmes éducatifs doit tendre à « l'inclusion de tous, indépendamment des circonstances, du contexte et des origines ». L'Initiative sur l'évolution du droit à l'éducation a pour objet d'engager une réflexion collaborative et participative sur le cadre international afin de garantir l'application effective du droit à l'éducation à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. L'Initiative s'appuie également sur les dialogues intergouvernementaux entamés récemment, en particulier le Cadre d'action de Marrakech – Exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes⁵ et la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁶.

Il convient également de noter que, comme le révèlent les consultations précédentes sur la Convention et la Recommandation, les pays partagent désormais une conception plus large du droit à l'éducation. Fondée sur les conclusions des rapports nationaux précédents, la 11^e consultation porte notamment sur des thèmes ayant une incidence directe sur le droit à l'éducation, par exemple, l'apprentissage numérique, la question du climat, le droit à l'apprentissage tout au long de la vie et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation.

3. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans les cadres nationaux. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4* ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre

¹ [Comment les droits s'adaptent à l'évolution de l'éducation | UNESCO](#).

² [Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation – UNESCO Digital Library](#).

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sq_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Cadre d'action de Marrakech | Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

4. Participation aux consultations

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la 11^e consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2021-2024).

Le rapport intitulé Les futurs de l'éducation propose un nouveau contrat social pour l'éducation, ce qui nécessite de concevoir l'éducation comme un bien commun et un projet de société partagé. À cette fin, il convient de mener des consultations approfondies avec un large éventail de parties prenantes. Le processus d'établissement des rapports doit donc être **participatif**, d'où la nécessité de veiller à une bonne coopération entre le ministère de l'Éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation et de consulter les partenaires sociaux, les **organisations de la société civile** et autres organes pertinents.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de cerner les difficultés particulières, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs concernés et de partager les bonnes pratiques.

Lors de la préparation des rapports, les États membres sont encouragés à fournir **de manière concise des informations concrètes et pertinentes**. Ils décriront le cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments et démontreront en quoi leurs normes législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

Les États membres pourront reproduire les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports ou s'y référer en indiquant précisément où les consulter. De même, les liens vers des documents utiles ou des textes juridiques ou politiques pertinents seront d'une grande utilité ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Les rapports nationaux soumis lors des consultations précédentes peuvent être consultés sur l'**Observatoire sur le droit à l'éducation**⁷ dans la rubrique « suivi » des profils de pays. Les renseignements fournis dans les rapports revêtent un grand intérêt tant pour l'Observatoire sur le droit à l'éducation que pour **Son Atlas**⁸, outil de suivi en ligne du droit à l'éducation des filles et des femmes. Les informations et les données relatives aux systèmes éducatifs nationaux sont également consultables dans la base de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO⁹. Les conclusions et les rapports de la consultation sont utilisés à des fins de suivi tout en contribuant à des travaux de plus vaste envergure – la production de connaissances, les actions de plaidoyer et la coopération technique.

5. Modalités et organisation

Les Principes directeurs sont divisés en trois chapitres :

- Le **premier chapitre** est consacré aux informations d'ordre général sur l'adhésion à la Convention.
- Le **deuxième chapitre** a pour objet d'obtenir des renseignements sur l'application de la Convention et de la Recommandation dans le contexte de l'objectif de développement durable 4. Ce chapitre, qui est aussi le plus long, concerne les points suivants : inclusion et

⁷ [Observatoire sur le droit à l'éducation \(unesco.org\)](https://observatoire.unesco.org/).

⁸ [Son Atlas \(unesco.org\)](https://sonatlas.unesco.org/).

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org/).

non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (section 1), à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement (section 2), l'éducation de qualité et le cadre de l'apprentissage (section 3) et, en conclusion, le renforcement des systèmes de gouvernance (section 4).

- Le **troisième chapitre** a pour objet de réunir des informations relatives aux méthodes utilisées pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces deux instruments.

Afin de simplifier les Principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables qui les guideront dans la formulation de leurs réponses à l'issue d'un processus participatif, **les orientations proposées sont de deux types** :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir plusieurs réponses.
- (2) Des indications complémentaires visant à aider les États membres à structurer et à détailler les réponses apportées aux questions ouvertes (des conseils seront notamment donnés sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays : France

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport : ministère de l'Education nationale

Nom de la personne à contacter :

Dominique Bordes, cheffe du département Afrique, Asie et Francophonie

Camille Mallez, chargée de mission UNESCO et Francophonie, département Afrique, Asie et Francophonie

Adresse électronique et numéro de téléphone de la personne à contacter :

dominique.bordes@education.gouv.fr

camille.mallez@education.gouv.fr / 01 55 55 75 31

I. Ratification et applicabilité de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ¹⁰

- Votre pays est-il Partie à la Convention ?

☒ Oui

☐ Non: votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument?

☐ Oui: veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays. Veuillez préciser si votre pays a besoin d'assistance :

☐ L'intérêt est réel mais aucune mesure concrète n'a été prise

☐ Le processus de ratification a été entamé

☐ Le processus de ratification est presque terminé

☐ Veuillez décrire succinctement, le cas échéant, les mesures qui ont été prises et le calendrier ainsi que les difficultés (juridiques, institutionnelles, politiques ou pratiques) éventuellement rencontrées au cours du processus de ratification. Veuillez indiquer en quoi l'UNESCO peut vous aider.

☐ Non, pas de ratification envisagée dans un avenir proche. Veuillez expliquer pourquoi:

- La Convention est-elle directement applicable en droit national?

☒ Oui ☐ Non

- Les tribunaux et/ou les autorités administratives ont-ils statué sur des questions ou des violations relatives au droit à l'éducation ?¹¹

☐ Non

☐ Oui: les dispositions de la Convention ont-elles été invoquées ?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez citer des exemples de précédents ou de jurisprudence.

Il est également possible de donner des informations sur les autorités (judiciaires, administratives, etc.) compétentes en ce qui concerne le droit à l'éducation.

En vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, et sous réserve de leur application réciproque par les autres parties, « *une autorité supérieure à celle des lois* ». Les traités prennent place, dans la hiérarchie des normes, au-dessus des lois¹² mais en dessous des normes à valeur constitutionnelle¹³.

En l'état actuel de la jurisprudence, le respect des conventions internationales s'impose aux autorités administratives et les particuliers peuvent invoquer la violation d'un traité dont les stipulations s'appliquent directement en droit interne. Pour que tel soit le cas, deux conditions doivent être réunies¹⁴ : 1°) que le traité soit intégré dans l'ordre juridique national – c'est-à-dire ratifié et publié – 2°) et que ce traité énonce des droits expressément reconnus aux personnes, et non seulement des engagements pris par les États signataires.

S'agissant de la convention de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, il n'est pas certain que les juges administratifs et judiciaires considèreraient que l'ensemble de ses stipulations soit d'effet direct, et donc susceptibles d'être invoquées par les particuliers à l'appui de leurs prétentions devant les juridictions françaises. Cette convention n'est que très exceptionnellement invoquée devant les juridictions françaises¹⁵, et aucune des juridictions suprêmes des deux ordres n'a encore eu à se prononcer sur l'effet direct de ses stipulations.

En tout état de cause, de nombreuses dispositions de la convention de 1960 peuvent être considérées comme garanties par des textes ou des principes nationaux, et notamment par :

- **le principe constitutionnel d'égalité** (article 1^{er} de la Constitution, article 1^{er} et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) **et son corollaire, le principe de neutralité du service public** ([Décision du Conseil constitutionnel n°86-217 DC 18 septembre 1986](#) concernant la loi relative à la liberté de communication) ;

¹¹ Les mécanismes judiciaires jouent un grand rôle dans l'application du droit à l'éducation en garantissant la responsabilité juridique, contribuant ainsi à la réalisation concrète du droit à l'éducation.

¹² Cass. Ch. mixtes, 24 mai 1975, *Société des cafés Jacques Vabre*, n° 73-13556, et CE Ass., 20 octobre 1989, *Nicolo*, n° 108243.

¹³ CE Ass., 30 octobre 1998, *Sarran*, n° 200286 et Cass. Ass. plen., 2 juin 2000, *Fraisie*, n° 99-60274.

¹⁴ Voir par exemple CE, 23 avril 1997, *GISTI*, n° 163043 ; CE, 20 avril 2005, *France nature environnement*, n° 271216.

¹⁵ L'analyse des décisions reproduites dans la base de donnée de Légifrance montre que la convention n'est citée qu'une fois au visa d'une décision du Conseil d'État (CE, 27 juillet 2001, n° 231889), et n'a jamais été invoquée devant la Cour de cassation.

- la **liberté de conscience** (article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1^{er} de la Constitution) ;
- la **liberté d'enseignement** ([Décision du Conseil constitutionnel n°77-87 DC du 23 novembre 1977 concernant la loi complémentaire à la loi relative à la liberté d'enseignement](#)) ;
- l'**égal accès à l'instruction et l'existence d'un service public de l'éducation obligatoire, gratuit et laïc** (alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946 ayant valeur constitutionnelle).

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le contexte de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

1. Vers un système éducatif et non discriminatoire

Pour mémoire : cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, qui consiste à souligner l'obligation qui incombe aux États d'interdire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances dans l'éducation comme le précisent les articles/paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention/Recommandation.

Elle correspond également à l'ambition primordiale de l'ODD 4, à savoir « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5¹⁶.

- Veuillez indiquer si les droits et les principes énoncés dans la Convention/Recommandation ont guidé l'élaboration du cadre légal et/ou politique de l'éducation :

☒ Oui ☐ Non

- Dans l'affirmative, veuillez fournir les références des textes :

L'ODD 4, et en particulier son sous-objectif 4.5, cible l'égalité des chances : « D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

Depuis son adoption en 2015, les mesures suivantes ont été prises :

- **Trois plans interministériels** relatifs à l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine et la lutte contre la haine anti-LGBT+ mis en œuvre depuis 2024 pour lutter contre les représentations stéréotypées.

- **La double labellisation égalité et diversité**, mise en place depuis juin 2022.

- **La loi sur une école de la confiance** de 2019, qui inclut des mesures pour augmenter le nombre d'AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap).

Enfin dans le cadre de l'ODD 5 relatif à l'égalité des genres, des indicateurs nationaux relatifs à l'égalité femmes-hommes ont été mis en place en France. Ils comprennent notamment : les écarts des rémunérations entre hommes et femmes ; la part des femmes dans les disciplines scientifiques à l'université ; les femmes occupant des postes de direction.

¹⁶ Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

1.1 Non-discrimination et égalité dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez décrire les mesures adoptées afin d'éliminer et de prévenir toute discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation¹⁷ et de garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement (plusieurs réponses possibles):

Pour mémoire: ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b¹⁸

☒ Les textes juridiques¹⁹ interdisent toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement :

- ☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☒ Dans l'enseignement primaire
- ☒ Dans l'enseignement secondaire
- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Dans l'enseignement supérieur
- ☒ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez indiquer les dispositions juridiques pertinentes :

En France, les dispositions adoptées interdisant toute forme de discrimination et garantissant un meilleur accès pour tous à l'éducation sont encadrées par des textes juridiques qui relèvent de différents codes : code de l'éducation, code général de la fonction publique, code du travail et code pénal.

Les dispositions juridiques du code de l'Éducation qui portent sur le système scolaire sont les suivantes :

- **Article L. 111-1 du Code de l'éducation** : « L'éducation est la première priorité nationale ». Il spécifie également que le service public contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. [...] Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. [...] Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. [...] Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux

¹⁷ Voir article/paragraphe 1(1).

¹⁸ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

¹⁹ Constitution, lois, décrets, règlements, circulaires, etc.

élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. ».

- **Article L. 111-2 du Code de l'éducation** : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. [...] Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. [...] ».

- **Article L. 111-6 du Code de l'éducation** : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal. »

Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyber-harcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves. »

- **Article L. 112-1 du Code de l'éducation** : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap [...] ».

- **Article L. 121-1 du Code de l'éducation** : « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur [...] contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes [...] assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. [...] Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement. »

- **Article L. 122-1-1 du Code de l'éducation** : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité [...] »

- **Article L. 131-1 du Code de l'éducation** : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. [...] »

- **Article L. 131-1 du Code de l'éducation** dispose que « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. »

- **Article L. 131-1 du Code de l'éducation** : « L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré. »

- **Article L. 421-8 du Code de l'éducation** : « Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration. Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion [...] Ce comité contribue à l'éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. [...] ».

- **Article L. 141-2 du Code de l'éducation** : « Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. »

Article D211-11-1 : « Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence. »

Article D331-23 : « L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle (...) Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. »

Principales Lois inscrites dans le Code de l'Éducation :

- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

- Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire

Dispositions réglementaires prises par le ministère chargé de l'Éducation

- **Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation** : « - Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. »

- **Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours Avenir** visant à développer la connaissance des métiers et des formations au travers des contenus disciplinaires enseignés mis en œuvre dès la classe de 5e jusqu'au niveau terminale et plus globalement les compétences à s'orienter

- **Arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège** dispose dans son article 2 que « Des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux peuvent être proposées aux élèves dont les besoins ont été identifiés conformément aux dispositions des articles D. 311-12 et D. 332-6 du code de l'éducation, dans la limite de deux heures hebdomadaires ; dans son article 4-1 que « Les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l'horaire, sont organisés en groupes pour l'ensemble des classes et des niveaux du collège. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d'effectifs réduits. »

- **Circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 relative au parcours citoyen de l'élève** qui engage tous les enseignements dispensés de l'école au lycée, notamment l'enseignement moral et civique et l'éducation aux médias et à l'information. Il participe, s'agissant de la scolarité obligatoire, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui doit être acquis par l'ensemble des élèves.

Les textes législatifs qui ont eu un impact sur l'enseignement supérieur et la recherche sont les suivants :

La loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, dans son article 1er, a modifié l'article L. 122-45 du Code du travail ainsi « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du

titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. ».

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire est venue préciser les recours et sanctions applicables en cas de discriminations notamment dans l'accès à l'enseignement supérieur et la recherche. Cette loi a été renforcée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et la loi n°2017-256 du 28 février 2017.

Article L312-171-1 du code de l'Éducation : est dispensée à tous les stades de la scolarité une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences au sein du couple.

La loi du n°2013-660 du 22 juillet 2013 dite « Loi Fioraso » relative à l'enseignement supérieur et la recherche a renforcé l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et dans l'enseignement supérieur et la recherche par l'adoption de diverses mesures permettant, en particulier, une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances de l'enseignement supérieur et de la recherche (parité dans les conseils d'administration, parité lors des élections du Cnous, du HCERES, etc.). Elle impose pour la première fois que la présidence d'université « installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission 'égalité entre les hommes et les femmes' ».

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : cette loi vise à encourager la citoyenneté et l'émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat et renforcer l'égalité réelle.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui reprend les grandes mesures de l'accord du 30 novembre 2018 est venue renforcer les engagements et les obligations des employeurs publics: élaboration et mise en œuvre d'un plan d'action égalité professionnelle, obligation de mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes, facilitation de l'articulation vie personnelle-vie professionnelle.

Dans le cadre de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, le ministère a publié 3 décrets d'application concernant les modalités de publication d'indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les CPGE, les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Ces indicateurs, produits et publiés annuellement sur le site des établissements, viendront améliorer la transparence et la connaissance chiffrés de l'égalité des chances entre femmes et hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche.

Les différentes lois sur le handicap, en particulier celle de 2005 puis celle de 2013 pour l'enseignement supérieur et la recherche.

Code général de la fonction publique

- **Articles L. 131-1 à L. 131- 13 et articles L. 133-1 à L. 133-3 du Code général de la fonction publique** relatifs aux protections et garanties accordées aux fonctionnaires en matière de discrimination et de harcèlement.

Code du Travail

L'article L. 1132-1 du code du travail précise, dans le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'interdiction d'appliquer un traitement différencié en matière de recrutement, de carrière ou de licenciement. Cette interdiction de traitement différencié vaut également dans le cadre de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle. Au total, le code du travail fixe 26 critères de discrimination parmi lesquels par exemple l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, de l'âge, les opinions politiques etc.

Code pénal

L'article 225-2 du code pénal interdit également la discrimination lorsqu'elle consiste notamment à refuser la fourniture d'un service (ex : l'enseignement) ou à subordonner ce service, une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à un critère de discrimination.

Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2019-2024

- [Veuillez énumérer les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement tels que précisés dans les textes juridiques :](#)

En France, plusieurs motifs de discrimination sont interdits dans le domaine de l'enseignement, comme précisé dans les textes juridiques. Ces motifs de discrimination sont encadrés par divers textes juridiques, notamment le code de l'éducation, le code pénal, le code du travail (notamment pour la formation professionnelle), et la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. Ils sont aussi en lien avec les engagements internationaux de la France, tels que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme.

Les motifs de discriminations interdits dans le domaine de l'enseignement sont les suivants :

1. Discriminations liées à l'origine sociale
2. Discriminations sociales et territoriales
3. Discriminations en matière de réussite scolaire et éducative
4. Discriminations en matière d'égalité de traitement, d'enseignement et d'accès et de droit à l'enseignement et à l'éducation
5. Discriminations en matière de handicap
6. Discriminations en matière de ségrégation

7. Discriminations liées aux difficultés scolaires de l'élève
8. Harcèlement commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire
9. Discriminations liées au genre
10. Discriminations liées au coût d'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur
11. Discriminations liées à la religion
12. Discriminations liées à l'âge
13. Discriminations liées à l'origine
14. Discriminations liées à l'orientation sexuelle
15. Discriminations liées à l'identité de genre
16. Discriminations liées aux patronymes
17. Discriminations liées à la situation de famille ou de grossesse
18. Discriminations liées à l'état de santé
19. Discriminations liées à l'apparence physique
20. Discriminations liées à l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race prétendue
21. Discriminations liées à des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses
22. Discriminations liées à la qualité de lanceur d'alerte ou de facilitateur de lanceur d'alerte ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte
23. Discriminations liées à la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français ;
24. Discriminations liées à la domiciliation

☒ Les politiques, les programmes et les initiatives visent à interdire et à prévenir la discrimination et à garantir l'égalité d'accès à l'éducation :

- ☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☒ Dans l'enseignement primaire
- ☒ Dans l'enseignement secondaire
- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Dans l'enseignement supérieur

☒ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser :

En France, plusieurs politiques, programmes et initiatives ont été mis en place pour interdire et prévenir la discrimination, tout en garantissant l'égalité d'accès à l'éducation pour tous les élèves. Ces mesures sont ancrées dans le cadre législatif et s'appuient sur des actions concrètes pour lutter contre les inégalités et favoriser une éducation inclusive.

L'article 1 de la Constitution Française (1958) proclame que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale" et qu'elle "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion". Ce principe fondamental s'applique à tous les domaines, y compris l'éducation.

Le Code de l'éducation réaffirme le droit à l'éducation pour tous, sans distinction. Il énonce les principes de gratuité, de laïcité, et d'égalité des chances, ainsi que l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, les opinions politiques ou religieuses, ou l'appartenance à une ethnie ou une nation.

La loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations renforce le cadre juridique contre les discriminations, y compris dans le domaine de l'éducation. Elle précise les critères de discrimination interdits et instaure des sanctions pour toute violation de ces principes. Ce cadre juridique et légal a ainsi permis la mise en œuvre de politiques d'aménagement du territoire éducatif équitables permettant un égal accès à l'instruction.

Politiques territoriales :

- [La politique d'éducation prioritaire dans les territoires](#) a pour objectif de corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. Elle consiste à renforcer l'action pédagogique et éducative dans les établissements scolaires des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales.

Les Réseaux d'Éducation Prioritaire (REP et REP+) ciblent les établissements scolaires situés dans des zones socialement défavorisées. Ils bénéficient de moyens supplémentaires pour réduire les inégalités scolaires, comme des classes à effectifs réduits, un accompagnement personnalisé pour les élèves, et des formations spécifiques pour les enseignants. Ces réseaux concernent aujourd'hui près de 20% des élèves scolarisés, dont 91% en milieu urbain, ce qui facilite la coopération avec la politique de la ville. Ainsi, les Programmes de Réussite Éducative (PRE) sont des dispositifs d'accompagnement personnalisé pour les élèves en difficultés, mis en œuvre dans les Quartier Politique de la Ville (QPV). Ils mobilisent des acteurs éducatifs, sociaux, et de santé pour apporter un soutien global à l'élève, en dehors du temps scolaire. Le programme des cités éducatives a facilité la coordination des alliances éducatives entre tous les acteurs et les partenaires de l'école. Enfin, à la rentrée 2024, les collèges de l'Éducation prioritaire mettront en place un accueil sur la base du volontariat des élèves, de 8h à 18h, afin de favoriser leurs progrès scolaires et de leur proposer des activités artistiques, culturelles et sportives répondant ainsi à un besoin de soutien pour les familles les plus éloignées de la culture scolaire et les plus défavorisées.

Les **Territoires Éducatifs Ruraux (TER)** visent à favoriser l'égalité en matière d'ambition scolaire et professionnelle, entre les élèves des territoires ruraux et ceux des territoires urbains et périurbains. Elle consiste à définir pour chaque territoire une stratégie adaptée, pour renforcer la prise en charge pédagogique et éducative des élèves avant, pendant, autour et après le temps scolaire. Par ailleurs, le plan France Ruralités a permis la labellisation de plus de 21 000 places d'internats devant faciliter la poursuite d'études au lycée des élèves les plus éloignés des pôles de formation. Afin d'accompagner cette mesure, une prime d'internat vient compléter les bourses disponibles, pour un reste à charge « zéro » pour les élèves des milieux défavorisés.

- Le **programme « cités éducatives »** vise à dynamiser les quartiers prioritaires de la politique de la ville (territoires urbains les plus pauvres). Il repose sur une mobilisation autour de l'enjeu éducatif, coordonné par la préfecture, les services académiques (services de l'éducation nationale dans les territoires) et les collectivités territoriales. Ce programme, lancé en 2019, a fait l'objet en 2021 d'un bilan d'étape sous la forme d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche.

Des mesures d'ordre systémiques viennent compléter les dispositifs d'aménagement du territoire et la mixité sociale est recherchée dans tous les établissements scolaires. En ajustant les secteurs de recrutement des collèges et des lycées, les instances locales cherchent à éviter la ségrégation sociale et à promouvoir une répartition plus équilibrée des élèves issus de différents milieux sociaux.

Pour répondre aux besoins des élèves, des **stages de réussite scolaire** peuvent être proposés à l'école, au collège et au lycée pendant les vacances. Ils s'adressent à tous les élèves volontaires sur la base du dialogue avec les élèves et leurs parents. Ils visent en priorité à consolider les acquis fondamentaux, poursuivre la consolidation des apprentissages et à combler les lacunes préjudiciables à la poursuite d'études.

Politiques spécifiques au premier degré :

- **La mise en place d'heures d'accompagnement personnalisé (APC)** : Sur le temps de service des enseignants, 60 heures sont consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école. Le temps consacré aux activités complémentaires est de 36 heures face à élève, le reste du temps correspond à un travail consacré à l'identification des besoins des élèves, à l'organisation des activités pédagogiques complémentaires.

1. L'école maternelle :

- **Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012** : Scolarisation des enfants de moins de 3 ans : « La scolarisation d'un enfant avant ses trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu'elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Elle est la première étape de la scolarité et, pour beaucoup d'enfants, la première expérience éducative en collectivité. [...] Il s'agit notamment d'un moyen efficace de favoriser sa réussite scolaire, en particulier lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de la culture scolaire. Cette scolarisation précoce doit donc être développée en priorité dans les écoles situées

dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales et de montagne ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer. »

Le ministère de l'Éducation nationale a accompagné cette mesure par le biais d'un appel à projets visant à déployer 60 postes sur le territoire à la rentrée scolaire 2024.

- **L'article 11 de la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019**, donne priorité aux premières années d'école pour combattre l'échec scolaire, en instaurant l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Ce texte s'applique aux enfants français et étrangers. L'école maternelle est un service gratuit pour les familles. Les apprentissages que les enfants y réalisent sont décisifs, notamment au niveau de la langue, compétence déterminante pour la réussite ultérieure de leur parcours scolaire.

2. L'école élémentaire :

- L'opération **Vacances apprenantes** permet aux élèves du CP à la terminale de bénéficier de soutien scolaire et d'activités éducatives diversifiées, encadrées par des professionnels. Il s'agit d'un dispositif qui permet, d'une part, de renforcer les connaissances des élèves pendant les vacances pour ne pas les laisser plusieurs semaines sans « école » et, d'autre part, de leur proposer des activités artistiques, culturelles et sportives de loisir. Ce dispositif est particulièrement mis en œuvre dans les établissements d'Éducation prioritaire.

- Le **dispositif École ouverte** est déployé dans tous les territoires fragilisés afin de permettre aux élèves du CP à la terminale de bénéficier d'un programme équilibré associant renforcement scolaire et activités éducatives, culturelles et sportives durant les vacances scolaires (vacances d'hiver, vacances de printemps et vacances d'été) et les mercredis dans leur école habituelle ou dans un établissement proche. Ce dispositif s'adresse aux jeunes, dès l'école élémentaire, qui vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées. La démarche vise ainsi à favoriser l'intégration sociale et scolaire des élèves, en s'appuyant notamment sur le secteur associatif complémentaire de l'école, et à contribuer à la réussite scolaire et éducative de tous.

-Enfin, l'opération **« Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants »** (OEPRE) vise à **favoriser l'intégration des parents d'élèves, primo arrivants, immigrés ou étrangers hors Union européenne, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leur enfant. Ces formations assurées majoritairement par des enseignants concourent au développement de la coéducation. En effet**, pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec les parents, particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur.

Politiques spécifiques au second degré :

1. Politiques d'établissements :

- **Les internats d'excellence** offrent un cadre propice au travail et un accompagnement au plus près des besoins des élèves. Ils sont des lieux d'épanouissement et de réussite scolaire. En effet, collégiens et lycéens motivés peuvent, dans ces cadres adaptés à leur besoin, construire leur projet personnel en exprimant leur potentiel et en développant leur ambition scolaire.

- Les **Cordées de la réussite** sont fondées sur un principe de solidarité entre établissements de l'enseignement secondaire et établissements d'enseignement supérieur, (école université IUT, établissement de formation professionnelle, etc.) ou Lycée, avec CPGE, et/ou STS. Le dispositif est co-piloté par le ministère de l'Education nationale (MEN) et le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Il propose un accompagnement continu progressif de la 4e à la Terminale, en amont des choix d'orientation, pour permettre à chacun élaborer son projet personnel d'orientation quel que soit le parcours envisagé : poursuite d'études, de l'enseignement supérieur ou insertion professionnelle. Il comprend un soutien à la scolarité, un renforcement des compétences psycho-sociale et une ouverture sociale et culturelle à la poursuite d'études. Ce dispositif est destiné en priorité aux élèves issus de quartiers prioritaires de la ville (QPV), aux élèves ruraux et aux élèves scolarisés en voie professionnelle. Il est complété par la mise en œuvre d'une plateforme « mon stage de 3e » qui aide les élèves des QPV à trouver un stage sans le soutien du réseau familial de connaissances.

De fait, les cordées de la réussite visent à faire de l'accompagnement à l'orientation un réel levier d'égalité des chances. Afin de promouvoir l'ambition scolaire et la poursuite d'études parmi les élèves les plus défavorisés et dans les territoires les plus éloignés de l'offre de formation et d'emplois, les cordées de la réussite proposent un accompagnement personnalisé en articulant des activités collectives d'ouverture culturelle et de découverte des métiers avec un accompagnement individuel.

Ces politiques, programmes et initiatives forment un ensemble cohérent qui vise à réduire et à prévenir la discrimination dans le domaine de l'éducation en France, tout en garantissant l'égalité des chances pour tous les élèves, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale ou de toute autre caractéristique personnelle.

- Le **label « Égalité filles-garçons »** : Depuis la rentrée scolaire 2022, les établissements du second degré, collèges et lycées, peuvent candidater au label « Égalité filles-garçons », créé par la circulaire du 10 mars 2022 (MENE2207942C) (voir plus bas 1.2 Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres).

2. Politiques spécifiques au collège

- Pédagogie égalitaire autour des mathématiques au collège :

- Pour lutter contre les stéréotypes de genre et leurs effets avec la production de ressources (fiches actions et vidéos) <https://eduscol.education.fr/3739/faire-evoluer-les-representations-des-eleves-sur-les-mathematiques>
 - Depuis la rentrée 2023, le ministère de l'éducation nationale organise une opération qui vise à encourager la création de clubs de mathématiques en collège (au nombre de 1720), afin de développer une image positive et vivante des mathématiques auprès de tous les élèves, en particulier des filles. A cette occasion, des actions de marrainage de clubs de mathématiques par des femmes scientifiques connues sont impulsées.
- **La mise en place du dispositif Accueil 8H-18H** a induit des effets positifs sur la réussite scolaire des collégiens. Ce dispositif constitue un véritable levier pour garantir à chaque élève une offre péri-éducative de proximité, porteuse des valeurs de l'École de la République, en :

- accueillant les élèves au collège afin de lutter contre leur isolement en dehors du collège, lequel favorise les conduites à risque, et proposer un soutien aux familles parfois contraintes par des horaires de travail décalés et des trajets pouvant être longs ;
 - proposant des activités lorsque les emplois du temps libèrent les élèves trop tôt, sans alternative d'activité ou d'accueil ;
 - améliorant les conditions d'accueil des élèves des collèges de l'éducation prioritaire ;
 - répondant aux besoins éducatifs des élèves, en renforçant l'ouverture culturelle, les pratiques artistiques et sportives ;
 - garantissant une meilleure réussite scolaire dans un cadre rassurant, épanouissant et identifié par les parents.
- **Depuis 2017, Devoirs Faits** est un temps dédié, en dehors des heures de classe, pendant lequel le collégien peut trouver gratuitement l'aide nécessaire pour effectuer tout ou partie de ses devoirs et ainsi mieux appréhender le sens de son travail et consolider ses acquis. **Devoirs faits contribue à la fois à la réduction des inégalités d'accès au savoir et à l'élévation du niveau général des élèves.** Rendu obligatoire pour tous les élèves de 6^e en septembre 2023, selon des modalités d'organisation déterminées par le chef d'établissement en fonction du contexte et des besoins des élèves, Devoirs faits contribue à l'accompagnement de l'entrée au collège et permet l'acquisition de méthodes de travail et la consolidation des apprentissages, favorisant ainsi le développement de l'autonomie chez les élèves.
 - **L'accompagnement personnalisé (AP)**, destiné à tous les élèves de 4^e et de 3^e, vise à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, par une approche pédagogique plus individualisée. Il s'agit en particulier de soutenir les apprentissages et l'acquisition de méthodes de travail permettant l'autonomie de l'élève.

Pour renforcer l'action pédagogique du collège qui ne fait pas suffisamment progresser les élèves, notamment les plus fragiles, à compter de la rentrée 2024, pour les classes de sixième et de cinquième, les enseignements de français et de mathématiques sont organisés en groupes de besoins sur la totalité de l'horaire hebdomadaire. L'objectif de ces groupes ne consiste ni à trier les élèves ni à les assigner mais bien de mobiliser la pédagogie la plus efficace et la plus adaptée.

L'accompagnement à l'orientation contribue à lutter contre les déterminismes au collège, à travers les 36 heures dédiées en classe de 3^e et les 12 heures en classe de 4^e ; au lycée général et technologique, ce sont 54 heures annuelles dédiées et 265 heures dont une partie pour l'orientation sur les trois années du lycée professionnel. Ce temps dédié complète le « parcours Avenir ». Depuis 2015, il permet aux élèves de construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une compétence à s'orienter et à développer l'esprit d'initiative au contact d'acteurs économiques. Un questionnaire des stéréotypes sociaux et sexués, qui enferment garçons et filles dans des choix prédéterminés, est explicitement inscrit dans le descriptif des spécificités du parcours et a fait l'objet de la production de ressources ciblées et mises à disposition de l'ensemble des personnels.

Un partage des compétences État-région à la suite de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel vise à offrir un égal accès à l'information sur les métiers et les formations à tous au sein des territoires. L'article 18 précise que la région organise des actions

d'information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. De plus, la convention cadre du 28 mai 2019 précise que la région doit délivrer une information qui contribue à la mixité des métiers et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La découverte des métiers pour tous les élèves du cycle 4 au collège : depuis la rentrée 2022, la découverte des métiers a fait l'objet d'une mesure visant à la rendre progressivement obligatoire et systématique pour tous les collégiens à tous les niveaux du cycle 4 en 2024/2025. Cette mesure permet de faire connaître la diversité des métiers et d'ouvrir les horizons des élèves, contribuant ainsi à lutter contre les effets d'autocensure dans les choix des élèves liés aux déterminismes de genre, sociaux, géographiques ou ceux liés aux situations de handicap. Un référent par collège sera formé, notamment sur la thématique de l'égalité filles garçons.

L'axe 4 du Plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 « Toutes et tous égaux » est dédié à l'objectif de promouvoir la « Culture de l'égalité », à travers les mesures suivantes :

- **La labellisation « égalité filles-garçons »** des établissements scolaires, lancée en 2022, avec pour objectif que l'intégralité des établissements du second degré soient engagés dans la démarche d'ici 2027. Plus de 550 établissements qui se sont portés candidats en 2023 sont désormais titulaires d'un label académique reconnaissant leur engagement (niveau 1) ou l'approfondissement de leur démarche (niveau 2).

- **L'accompagnement à l'horizon 2027 de 10 000 jeunes femmes désirant poursuivre des études supérieures dans les filières de la technologie et du numérique** en agissant sur l'ensemble des freins identifiés (notamment les ressources financières, la confiance en soi, les réseaux) dans le cadre du dispositif « Tech pour toutes ». Ce programme a pour ambition de faire de la technologie et du numérique des secteurs égaux entre les femmes et les hommes.

- **La sensibilisation des éditeurs de manuels scolaires aux enjeux d'égalité et de représentation des femmes dans les manuels scolaires de toutes les disciplines.** Un groupe de travail réunissant les ministères de l'Education nationale et de la Culture et les éditeurs de manuels scolaires a été mis en place en septembre 2023, afin de rédiger une charte d'engagement commune, qui prévoit la formation de l'ensemble des acteurs et actrices de la chaîne de production des manuels.

- **Le lancement d'un appel à projets pour promouvoir l'égalité filles-garçons dans les activités organisées sur les temps périscolaires et extrascolaires** (en janvier 2024, doté d'1,2 millions d'euros). Il poursuit deux objectifs : 1/ Sensibiliser et former les professionnels et l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à l'égalité filles-garçons, à la déconstruction des stéréotypes de genre, à la prévention des violences sexistes et sexuelles dans les temps périscolaires et extrascolaires ; 2/ Encourager et favoriser la mixité dans les pratiques culturelles, sportives et de loisirs des filles et des garçons dans les temps périscolaires et extra-scolaires.

- **Plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 « Toutes et Tous égaux ».** Lancé à l'occasion du 8 mars 2023, journée internationale du droit des femmes, il vise à poursuivre la politique volontariste du Gouvernement en faveur de l'égalité femme-homme et se décline en 161 mesures. Ce plan est structuré en 4 axes : Lutte contre les violences faites aux femmes, santé des femmes, égalité professionnelle et économique et culture de l'égalité. De nombreuses mesures sont dédiées à l'interdiction et la prévention des discriminations et à la garantie de l'égalité dans l'accès à l'égalité. Parmi ces mesures, on peut citer la lutte contre la précarité menstruelle et le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les jeunes jusqu'à 25 ans, la diffusion de la culture de l'égalité à l'école et le développement de la mixité dans les filières d'avenir comme le numérique.

- **Plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche 2021-2025.** L'objectif de ce Plan est de franchir une étape supplémentaire dans la prise en charge des situations de violences sexistes et sexuelles. Parmi les axes phares, on compte la formation et la sensibilisation de toute la communauté, le renforcement des dispositifs d'écoute et de signalement, une communication renforcée au niveau local et national et la valorisation de l'engagement des étudiants et des personnels sur le sujet. Ce Plan est doté de 3,5 millions par année.

- **Plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine (PRADO) : le ministère est impliqué dans plusieurs actions de ce plan et notamment le soutien à la recherche (travail en collaboration avec l'observatoire ONDES <https://ondes.univ-gustave-eiffel.fr/>, et appui au développement de bourses CIFRE).**

- **Plan national pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+.** La politique de lutte contre les discriminations anti-LGBT du MESR est mise en œuvre dans le cadre d'un plan interministériel triennal porté par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (DILCRAH) et par le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les discriminations. Le MESR déploie sept mesures de deux axes prioritaires du plan : « Mesurer les phénomènes de LGBTphobie et de discriminations » et « Garantir l'accès et l'effectivité des droits ». Parmi ces mesures : la mise en place d'un groupe de travail sur le respect de l'identité de genre et les prénoms d'usage des personnels et étudiants trans ; le renforcement de l'activité de recherche sur les LGBTphobies ; l'intégration d'un module de sensibilisation sur les LGBTphobies dans les formations de santé. Le ministère soutient également des associations spécialisées sur les droits LGBT+ qui déploient des actions de prévention et de sensibilisation dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

☒ Lutte contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement :

- ☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☒ Dans l'enseignement primaire
- ☒ Dans l'enseignement secondaire
- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels

- ☒ Dans l'enseignement supérieur
- ☒ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser:

Pour l'égalité filles-garçons et la lutte contre les discriminations (sexisme, racisme, antisémitisme, discriminations liées à l'origine, LGBTphobies) :

L'égalité filles-garçons et la lutte contre les discriminations (sexistes, racistes, antisémites, liées à l'origine et anti-LGBT) sont inscrites dans les programmes d'enseignement de toutes les disciplines dès l'école élémentaire et dans ceux d'enseignement moral et civique (EMC).

Dans les [nouveaux programmes d'enseignement moral et civique](#) (EMC), publiés en juin 2024 et dont la mise en œuvre progressive a débuté à partir de la rentrée de septembre 2024, la lutte contre les discriminations est clairement identifiée comme sujet d'études, en particulier pour les classes de CM1, de CM2, de 5^{ème} et de Première. Pour l'école élémentaire, une attention particulière est portée au développement des compétences psychosociales (empathie, lutte contre les préjugés, etc.).

Les programmes d'histoire-géographie, de lettres, de langues, de sciences économiques et sociales et de philosophie permettent également d'aborder la question des inégalités et des discriminations.

Par ailleurs, les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre sont inscrites dans les objectifs de l'éducation à la sexualité (circulaire de septembre 2018).

Parallèlement aux programmes d'enseignement, des actions éducatives permettent de mener avec les élèves des projets qui sont des leviers de déconstruction des stéréotypes et de lutte contre les discriminations et violences à caractère sexiste, raciste, antisémite et LGBTphobe. Au cycle 4, 18 heures annuelles sont ainsi dédiées à des projets pluridisciplinaires et transversaux d'éducation à la citoyenneté, pour la mise en œuvre desquels un [vademecum « Education à la citoyenneté »](#) est à disposition des équipes éducatives.

D'autres documents ont été élaborés par le ministère pour identifier les points de programmes et les actions éducatives permettant de traiter des questions de discriminations. Le document « [L'égalité filles-garçons dans les programmes d'enseignement](#) » est mis à disposition des enseignants et enseignantes, depuis novembre 2021, pour les accompagner à identifier les points de programme concernant cette thématique, dans chaque discipline, pour le premier et le second degré. De même le vademecum « [Agir contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine](#) », une fiche est consacrée à la prévention du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations liées aux origines dans les enseignements et une autre à la mise en place d'actions éducatives dans les classes.

Pour favoriser le climat d'apprentissage (faciliter l'inclusion de tous les apprenants)

- **Des cours d'empathie vont être généralisés dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée de septembre 2024**, dans le cadre du renforcement du volet prévention du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement (27 sept. 2023). Une phase d'expérimentation de séances d'empathie est conduite de janvier à juin 2024 dans plus de 1000 écoles. Un kit est mis à la disposition des professeurs pour les accompagner dans sa mise en œuvre.

- En 2022 a été lancée une **stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences psychosociales** de tous les enfants et jeunes de 3 à 25 ans. Elle comprend un programme sur 15 ans porté par 8 ministères chargés de la Santé et de la Prévention, des Solidarités, de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, des Sports, de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture,

du Travail, de la Justice, et plus récemment par le ministère de la Culture. Les compétences psychosociales (CPS) apparaissent clairement dans les textes officiels, en particulier dans le Parcours éducatif de santé et dans le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Chez les enfants, le renforcement des CPS favorise le développement global (social, émotionnel, cognitif, physique), améliore les interactions, augmente le bien-être et contribue donc à diminuer les comportements défavorables à la santé et à augmenter les comportements favorables. Les CPS jouent aussi un rôle essentiel dans l'adaptation sociale et la réussite éducative.

- **Une expérimentation de séances d'empathie** est conduite dans un millier d'écoles. Un kit est mis à la disposition des professeurs pour les accompagner.

- D'autres actions ont également été engagées concernant la formation des élèves du 1er degré, la généralisation du programme Phare, les formations à destination des personnels, le lancement de programmes de prévention contre les conduites à risque...

Développement des compétences psychosociales (CPS) dans l'enseignement secondaire :

- Volonté du MENJ qui s'est engagé à œuvrer aux côtés 7 autres ministères pour le déploiement des CPS en France, avec l'intention de permettre à l'ensemble des enfants de développer leurs CPS dès le plus jeune âge, pendant toute leur croissance et dans tous les milieux (Instruction interministérielle du 19 août 2022 : justice, travail, MESR, l'agriculture, la santé, des solidarités, des sports).
- De nombreuses actions ont déjà été engagées concernant la formation des élèves du 1er degré avec la mise en place de séances d'empathie dans le premier degré, la généralisation du programme Phare, les formations à destination des personnels, le lancement de programmes de prévention contre les conduites à risque...
- Le Conseil supérieur des programmes a été saisi sur l'écriture des attendus du volet CPS du nouveau socle. Les CPS vont avoir une entrée plus visible dans les programmes et dans le futur socle qui entrera en vigueur à la rentrée 2025.

Conception des programmes disciplinaires

Dans chaque discipline, les programmes sont conçus de manière progressive pour garantir la continuité des apprentissages, ce qui aide les élèves à s'y retrouver au fil de leur parcours. En particulier, le niveau 6^e (première année du secondaire) forme un cycle avec les deux dernières années du primaire. De même, les niveaux 5^e, 4^e et 3^e forment un cycle.

Dans chaque discipline, leur contenu prend notamment en compte les centres d'intérêt des élèves. Par exemple, en français, les grandes entrées littéraires du programme correspondent à des problématiques telle « Avec autrui : amis, famille, réseaux ». En langues vivantes, les apprentissages passent par des situations de communication adaptées notamment aux intérêts des élèves.

Le parcours Avenir visant à développer la connaissance des métiers et des formations au travers des contenus disciplinaires enseignés mis en œuvre dès la classe de 5^e jusqu'au niveau terminale et plus globalement les compétences à s'orienter :

- heures dédiées annuellement à l'orientation : au collège d'abord (12 h en 4^e ; 36 h en 3^e) ; au lycée ensuite, et quelle que soit sa voie de formation, générale, technologique ou professionnelle (54 h au LEGT et 265 h sur les trois années du LP dont une partie pour l'orientation) ;
- découverte des métiers systématisée au cycle 4 du collège.

Article L721-2 du code de l'Education: les INSPE organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations. (Cf réponses question 3.2)

Par ailleurs on peut relever différentes initiatives lancées par les établissements:

- **DU à Albi** « Héritage historique européen et réflexion citoyenne » : les étudiants réalisent un voyage de terrain sur les traces de la Shoah par balles et organisent des conférences de restitution devant l'établissement,
- **DU de Paris 8** « Formation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme »

☒ Autres mesures adoptées en vue d'éliminer et de prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement et de garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement:

La lutte contre toutes formes de ségrégation implique de revoir le modèle d'organisation de l'espace social tout en travaillant à une mixité sociale des populations dans l'espace scolaire qui revient à repenser l'affectation des élèves dans les établissements scolaires comme gage de justice sociale et de cohésion nationale. Ainsi, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse conduit depuis 2021 une politique plus volontariste encore pour renforcer la mixité sociale au collège et au lycée. Une mesure à portée générale, réaffirmant la priorité des élèves boursiers dans les dérogations à la sectorisation, est complétée par des mesures ciblées, contribuant à renforcer l'attractivité des établissements les moins favorisés et à améliorer l'accès des élèves boursiers aux établissements les plus favorisés.

Quatre axes prioritaires sont développés :

- **Garantir l'égalité des chances en renforçant la mixité sociale et scolaire**
- **Agir sur l'affectation des élèves en collège et en lycée**
- **Enrichir l'offre de formation des établissements les moins favorisés**
- **Interroger la place des établissements scolaires privés.**

La mixité sociale entre les établissements et en leur sein garantit la cohésion territoriale et le sentiment d'appartenance à une société inclusive. Dans le cadre d'un objectif national visant à augmenter de 20% la mixité sociale dans les établissements scolaires d'ici 2027, les académies sont appelées à construire un plan d'actions qui implique une responsabilité partagée avec les élus locaux des régions et des départements, compétents en matière de sectorisation pour inventer de nouveaux modèles tels que l'affectation multi-collèges ou multi-lycées pour éviter la ségrégation.

En pratique, diversifier la composition sociale des collèges et des lycées implique de repenser la délimitation des secteurs de recrutement des élèves pour augmenter la mixité sociale entre les établissements. Les travaux relatifs à la sectorisation exigent donc de conduire des analyses fines des flux de recrutement des élèves pour déterminer les mesures d'accompagnement à mettre en œuvre : enrichissement de l'offre pédagogique, mesures incitatives, prise en charge du transport scolaire, soutien aux élèves, dialogue avec les familles, etc... La réussite de cette politique volontariste passe également par un travail de fond sur la place de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, dans le respect du libre choix des familles.

La mise en œuvre passe par le déploiement d'offres éducatives ambitieuses dans tous les territoires afin de mieux articuler entre eux les dispositifs d'égalité des chances. Les académies ont renforcé l'accueil et l'accompagnement des élèves boursiers dans tous les collèges et lycées favorisés en développant des dispositifs tels que les « Cordées de la réussite », l'« École ouverte », la mobilisation des fonds sociaux, le soutien scolaire, l'aide à l'orientation, le tutorat/mentorat, etc ou encore en

informant mieux les familles pour les accompagner à demander une dérogation quand leur enfant est boursier.

Renforcer l'attractivité des établissements défavorisés s'opère également en développant l'offre de formation ; cette démarche constitue un levier puissant en faveur de la mixité sociale. Des déploiements de sections d'excellence telles que l'enseignement optionnel français et culture antique en 6e, l'ouverture de classes à horaires aménagés musique, théâtre danse, de sections sportives, de classes bilangues, de sections internationales ont déjà été menés et ont permis de réduire concrètement les inégalités.

Enfin, **l'internat d'excellence** se veut être un atout pour lutter contre la ségrégation notamment parce qu'il garantit l'accès de l'ensemble des élèves, en particulier ceux qui pourraient voir leur ambition freinée par une situation sociale défavorable, à la totalité de l'offre des formations. Pour moderniser l'internat, un investissement massif de près de 200M€ en 4 ans dans une politique d'Internats d'excellence a été décidée. Ainsi, à la rentrée 2024 les 477 internats scolaires sont labellisés "excellence" dont 116 sont implantés en quartier prioritaire de la ville, plus de 300 dans des territoires ruraux ou isolés et 94 auront bénéficiés d'un financement pour être mis aux normes d'un internat moderne. Il convient de rappeler que l'aire de recrutement d'un internat est bien plus étendue que celle d'un établissement scolaire classique.

Au-delà de la politique volontariste de mixité sociale, l'Etat français a également territorialisé des politiques éducatives ou de différenciation territoriale qui consistent à adapter les politiques portées par le ministère de l'éducation nationale au contexte économique et social de chaque territoire lorsque la mixité sociale est complexe à assurer ou trop lente à se mettre en œuvre. Cette démarche de compensation se décline selon les principes de la progressivité dans l'allocation des moyens, de la différenciation dans la mise en œuvre des politiques éducatives et RH et de la déconcentration, renforce les marges de manœuvre confiées aux niveaux académique et départemental dans l'identification des territoires « prioritaires ». Le choix fait en proximité favorise la mobilisation et la responsabilisation des acteurs locaux notamment autour de l'éducation prioritaire et sa nécessaire articulation avec la politique de la ville.

Dans ce cas, la garantie de la lutte contre la discrimination est d'abord portée par un accompagnement spécialisé des populations d'élèves les plus socialement défavorisées à travers une série de mesures d'organisation du territoire urbain telles que les réseaux d'éducation prioritaire et les Cités éducatives voire de la ruralité tels que les territoires éducatifs ruraux mettant en œuvre des dispositifs de soutien à l'ambition des élèves.

Selon ces logiques, **Education prioritaire et Cités éducatives** sont fondatrices de la volonté de l'Etat français de « donner le plus à ceux qui ont le moins ». Cette formule, associée à la création de l'éducation prioritaire, rappelle l'enjeu d'asseoir le droit à l'éducation dans un pacte social de lutte contre la ségrégation et le déterminisme social.

Dans cet esprit, **la circulaire du 4 juin 2014 relative à la refondation de l'éducation prioritaire** définit trois priorités :

- Renforcer l'encadrement par le personnel enseignant : les moyens mobilisés visent à alléger le nombre d'élèves par classe (dédoublage des classes en GS, CP et CE1) et à dégager du temps hors classe à l'enseignant pour valoriser la formation et le lien avec les familles,
- Améliorer la rémunération des personnels pour fidéliser les équipes et garantir des repères aux populations;
- Adapter des dispositifs d'accompagnement aux territoires prioritaires en développant de nouveaux modes d'accompagnement tels que l'accueil des élèves pendant les vacances ou après les cours pour aider aux devoirs ou améliorer la connaissance de l'environnement culturel ou sportif.

Pour mettre en place ces stratégies, l'investissement supplémentaire dédié à ces établissements a été chiffré à 2,36 Md€ en 2023 (contre 1,6 Md€ en 2017).

Si la mesure est structurante pour le réseau éducatif des territoires prioritaires, la nécessité de l'inscrire dans une politique globale amène le gouvernement à développer, dans les territoires les plus marqués par les risques de ségrégation, une logique de mise en cohérence de la dépense publique à travers la « **Cité éducative** ». Annoncé en juillet 2018, le label d'excellence des « cités éducatives » reconnaît le travail mené pour lutter contre les inégalités de destin en rassemblant tous les acteurs agissant dans le quotidien des enfants et des jeunes – entre 3 et 25 ans – aux trois grands objectifs définis dans le référentiel des cités éducatives : conforter le rôle de l'école, organiser la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. « Faire Cité » c'est créer les conditions d'une alliance des acteurs éducatifs travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (services de l'État, collectivités, associations et habitants des quartiers) autour de l'enjeu éducatif, en mettant en commun les forces et les ressources locales et offrir aux jeunes les conditions les plus favorables à leur émancipation et à la réalisation de leur projet de vie de la maternelle au supérieur.

Le budget dédié par l'Etat pour l'accompagnement des cités éducatives s'élève à plus de 150 millions d'euros sur trois ans, hors investissements des collectivités territoriales. En 2024, 208 territoires bénéficient du label « Cité éducative » et, dans le cadre de la généralisation progressive des cités éducatives (plan « Quartiers 2030 ») une cible de 700 territoires labélisés en 2027 est avancée.

Ces mesures structurelles s'accompagnent d'actions concrètes destinées aux élèves qui en ont le plus besoin telles que :

- **École ouverte** qui s'adresse particulièrement aux jeunes des territoires quel que soit le niveau de scolarité a bénéficié, depuis 2021, à près de 600 000 jeunes en trois éditions.
- **Devoirs faits**, un dispositif qui accompagne les élèves durant la semaine scolaire pour les aider à poursuivre le travail d'apprentissage et à réaliser les travaux personnels. Les résultats d'une enquête effectuée au printemps 2024 indiquent que l'adhésion des élèves est forte en éducation prioritaire et a décidé l'obligation progressive d'y participer.
- **Les Cordées de la réussite**, renouvelées par l'instruction interministérielle de juin 2020, qui implique un accompagnement renforcé des élèves dans l'élaboration de leur parcours de formation et qui est destiné en priorité aux élèves scolarisés en éducation prioritaire ou en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), aux lycéens professionnels et technologiques, tout en étant étendu aux zones rurales et/ou isolées où les ambitions des collégiens et lycéens sont souvent bridées du fait de l'éloignement des opportunités. Pour l'année scolaire 2023-2024, 74 % des collèges de l'éducation prioritaire sont concernés et ce seront plus de 165 000 élèves qui seront accompagnés,
- **Accueil élargi 8h-18h** qui a pour objectif de conforter la maîtrise des apprentissages. Cette mesure s'adresse plus particulièrement aux élèves socialement fragiles, rassure les familles quant aux risques de dispersion des enfants après l'école et pour garantir l'accompagnement des jeunes lorsque les familles ont besoin d'être épaulées pour soutenir leurs ambitions et élargit leurs centres d'intérêts via des ateliers éducatifs et culturels.

Dans le cadre de ces actions, l'Ecole pourra, en complément de son travail, s'appuyer sur l'intervention d'acteurs culturels et sportifs pour assurer des activités sportives, des sorties culturelles, des activités associatives développées dans le cadre de la Cité éducative ou encore des activités et projets citoyens et/ou de solidarité.

De plus, au-delà des territoires urbains, l'Etat intervient massivement dans la France rurale où l'école se caractérise par une bonne performance scolaire des élèves, au moins jusqu'à la fin du collège, mais à une ambition scolaire et une orientation est plus faible qu'en milieu urbain ou périurbain. Ainsi les élèves résidant dans les communes rurales ont un taux de passage en seconde générale et

technologique de 10 points inférieur aux élèves des communes urbaines très denses. Les écarts observés s'expliquent notamment par l'éloignement de l'offre de formation et des opportunités de poursuite d'études qui peuvent décourager les ambitions scolaires et professionnelles des élèves, notamment les plus en difficulté sociale.

Pour répondre à ce constat, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis en place des « **Territoires éducatifs ruraux** » (TER), organisés autour d'un réseau constitué d'au moins un collège et de ses écoles. Le périmètre géographique des TER est envisagé à l'échelle d'un bassin de vie, en fonction de considérations locales et son projet doit :

- Mobiliser un réseau de coopération autour de l'école (en renforçant les articulations avec les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires de l'école par exemple en garantissant l'accueil des enfants de moins de trois ans pour favoriser l'emploi des parents) ;
- Garantir aux jeunes ruraux un pouvoir d'agir sur leur avenir (par le biais de l'accompagnement à l'orientation et les dispositifs tels que les cordées de la réussite ou en mobilisant les internats d'excellence) ;
- Renforcer l'attractivité et la professionnalisation de l'école rurale par un meilleur accompagnement et la formation des personnels affectés dans les écoles isolées.

Ce travail agit sur l'aménagement du territoire et permet ainsi de soutenir des territoires éloignés des grands pôles de formation et de garantir aux jeunes une offre de formation de qualité, de prévenir le risque de ségrégation à la fois sociale et territoriale tout en donnant l'opportunité de l'émancipation et de la mobilité.

Des mesures de droits communs complètent les dispositifs mentionnés ci-dessus :

- Les « **Cordées de la réussite** »
- Les « **Vacances apprenantes** »

Ces mesures, en constante évolution, visent à créer un environnement éducatif où tous les élèves peuvent bénéficier des mêmes opportunités, indépendamment de leur origine, situation sociale ou handicap, en conformité avec les principes de la République française et les engagements internationaux en matière de droits de l'Homme.

Par ailleurs, des mesures de **Prévention des discriminations en éducation physique et sportive** ont été prises :

- **Déclaration de pratique des programmes d'EPS et dispositions du code de l'éducation s'adressant à tous** (filles, élèves éloignés de la pratique, handicap) : Code de l'éducation Section 1 : L'éducation physique et sportive Article D312-1 : « L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical. » BO n°31 du 30 juillet 2020 (l'éducation physique et sportive) « Elle assure l'inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. (...) L'éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles (...) l'éducation physique et sportive aide tous les collégiens et collégiennes à acquérir de nouveaux repères sur soi, sur les autres, sur l'environnement, pour construire une image positive de soi dans le respect des différences ».

- **Adaptation de la pratique pour permettre aux élèves inaptes partiels de pratiquer** : Code de l'éducation Section 1 : L'éducation physique et sportive Article R312-2 : « Les élèves des

établissements d'enseignement du premier et du second degré public et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privé sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours. »

- Adaptation aux examens : Code de l'éducation Section 1 : L'éducation physique et sportive

Article D312-6 : « Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.

1.2 Égalité des chances et inclusion dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement ainsi que pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants dans les processus d'apprentissage (*plusieurs réponses possibles*) :

Mesures d'ordre général :

- | | |
|--|--|
| ☒ La législation garantit l'éducation inclusive pour tous | ☒ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ²¹ sont proposés |
| ☒ Les mesures politiques visent à renforcer l'éducation inclusive pour tous | ☒ Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive ²² |
| ☒ Les enseignants sont formés à l'éducation inclusive ²⁰ et apprennent à valoriser la diversité | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est favorisée |

²⁰ Les enseignants sont dûment formés pour enseigner à tous les élèves (et pas uniquement aux élèves handicapés) afin qu'ils aient les connaissances, les valeurs et les comportements qui leur permettront de réussir. Voir: [Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves - UNESCO Digital Library](#) Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves, 2020, p.14.

²¹ « Il convient pour cela de proposer des parcours d'apprentissage variés et flexibles, ainsi que des points d'entrée et de réintégration à tous les âges et à tous les niveaux d'études, de renforcer les liens entre les structures formelles et non formelles de garantir la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et informelle » ([Education 2030 Framework for Action](#), par. 33). Ces parcours comprennent le transfert des élèves dans une autre classe ou un autre établissement ou encore dans d'autres contextes d'apprentissage (en ligne, en présentiel, à plein temps, à temps partiel, etc.) afin de répondre aux besoins de l'individu et à ses souhaits.

²² Lors de l'élaboration des programmes et des méthodes d'enseignement, des efforts sont déployés pour que tous les élèves bénéficient d'une expérience d'apprentissage inclusive et bienveillante qui leur offre la possibilité de réussir quelles que soient leurs origines.

- ☒ Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité culturelle et l'acceptation mutuelle

- ☒ Autres:

- Mesures de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire et pour l'obligation de formation des 16-18 ans.
- Mesures de prévention de l'illettrisme.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Concernant la réduction des inégalités sociales :

- **L'implantation d'offres de formation attractives dans les établissements défavorisés**, tels les parcours renforcés en langues, joue un rôle important. Ainsi, depuis la rentrée 2022, plus de 50 sections internationales, dont les modalités de recrutement incluent un critère de mixité sociale, ont été ouvertes dans des collèges en REP et REP+.

- **L'enrichissement fort de la culture des collégiens en matière d'orientation, à travers la mise en œuvre renforcée de la « [découverte des métiers](#) ».**

À travers cette politique, il s'agit de réduire les déterminismes (notamment sociaux et de genre) en matière d'orientation, en ouvrant l'horizon des élèves. En lien avec les ambitions du Plan interministériel égalité femmes-hommes, une attention particulière est portée à la question de la formation des filles aux filières et métiers scientifiques, notamment dans le domaine du numérique.

- **La mise en place de parcours d'apprentissage variés et flexibles**, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse met en place à la rentrée scolaire 2024 l'enseignement par « **groupes de besoins** » en mathématiques et en français. Cette organisation concerne tous les élèves des niveaux 6^e et 5^e. *Références : Arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (MENE2400745A) et note de service « Organiser les enseignements de français et de mathématiques en groupes afin d'élever le niveau de tous les élèves » (MENE2407076N).*

Voir également <https://eduscol.education.fr/4014/les-groupes-en-francais-et-en-mathematiques-en-6e-et-en-5e>.

Les groupes de besoins sont évolutifs. Au fil de l'année, un même élève a vocation à faire partie de groupes de besoins différents. Le professeur en charge d'un « groupe de besoins » est en mesure de proposer un enseignement le plus adapté possible aux besoins des élèves, pour le cas échéant surmonter les difficultés qui sinon feraient obstacle aux apprentissages.

Quel que soit le groupe de besoins, les apprentissages visés correspondent aux attendus indiqués par les programmes, préservant les chances de réussite ultérieure de tous les élèves.

Concernant les mesures politiques pour l'éducation inclusive :

Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'enjeu d'égalité et la question de la justice sociale sont placés au cœur des priorités de l'éducation nationale avec l'ambition que chaque élève bénéficie des conditions permettant sa réussite dans une société pleinement inclusive.

La Conférence nationale du handicap (CNH) qui s'est tenue le 26 avril 2023 a été l'occasion d'enclencher l'« acte II de l'école inclusive », afin de proposer des perspectives complémentaires et répondre pleinement aux besoins de chaque enfant ou jeune adulte en situation de handicap.

A la rentrée scolaire 2024 :

- plus de 490 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat ;
- 132 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) accompagnent 60 % d'entre eux au sein des établissements scolaires ;
- près de 11 000 Unités localisées pour l'inclusion scolaire vont permettre à 119 000 élèves en situation de handicap de bénéficier de l'enseignement d'un professeur spécialisé afin d'accroître leur temps de scolarisation dans leur classe de référence, avec des enseignements adaptés.

- Un effort financier renforcé

Dans la loi de finances n°2022-1726 du 30 décembre 2022 portant sur 2023, la part dédiée à l'école inclusive était de 3,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 81 % depuis 2017.

- La coopération croissante entre le médico-social et l'éducation nationale (EN)

Le développement de l'école inclusive vise à permettre à tous les enfants en situation de handicap d'être scolarisés et d'assurer leur réussite scolaire. Cela passe par une coopération croissante entre le médico-social et l'éducation nationale (EN) qui permet de rendre les parcours scolaires variés et flexibles en fonction des besoins d'apprentissage des élèves mais également des soins dont certains d'entre eux ont besoin.

Des professionnels de santé interviennent dans les murs de l'école. Seront également développés une Équipe Mobile d'Appui médico-social à la Scolarisation des enfants en situation de handicap (EMAS) supplémentaires et le déploiement de 100 ESMS (IME, ITEP) dans l'école d'ici 2027 ancrant le renforcement de la coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social ;

- Les pôles inclusifs d'accompagnement localisés / pôles d'appui à la scolarité :

Les pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) seront progressivement transformés en pôles d'appui à la scolarité (PAS), renforcés d'un professeur et d'éducateurs spécialisés, et qui pourront intervenir sans délais : soutien pédagogique, matériel adapté, appui ponctuel de professionnels du soin et de l'accompagnement. Ces PAS pourront intervenir auprès de tout élève à besoin particulier en apportant une réponse de 1er niveau. Ces PAS agiront dès la rentrée de septembre 2024 dans 4 départements : Aisne, Côte-d'Or, Eure-et-Loir et Var. Une généralisation nationale progressive est actée jusqu'en 2027 en fonction des arbitrages budgétaires à venir.

- L'attribution d'un numéro INE dès la rentrée scolaire 2024 à tous les enfants. Cette mesure permettra d'avoir une lisibilité du parcours scolaire de tous les élèves et de favoriser l'accès aux services numériques de scolarité pour personnels éducatifs, les élèves et leurs familles ;

- La prise en charge financière des accompagnants d'élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne par l'Etat

La dernière Loi Vial adoptée le 27 mai 2024 visant la prise en charge financière des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps de pause méridienne par l'Etat va permettre de garantir l'accessibilité aux services de restauration scolaire pour les élèves en situation de handicap, favorisant ainsi la continuité de l'accompagnement sur l'ensemble des temps de la journée : toutes les collectivités n'étaient pas en mesure de financer de l'accompagnement humain sur le temps de pause méridienne.

- Une Stratégie nationale pour les troubles du neuro-développement 2023-2027

Cette stratégie prévoit d'ouvrir 380 dispositifs supplémentaires (UEMA, UEEA, DAR, etc.) sur plusieurs années qui viendront compléter les 410 créés depuis 2018. Enfin, 101 professeurs ressources TND supplémentaires seront déployés pour renforcer l'appui aux enseignants scolarisant des enfants autistes, Dys, TDAH, TDI dans leurs classes.

- Le dispositif d'Accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital ou à l'école ([APADHE](#))

Concernant les élèves empêchés pour raisons de santé, le dispositif APADHE prévoit le déploiement de systèmes robotisés de téléprésence sur l'ensemble du territoire grâce au dispositif Ted-i et au partenariat associatif avec Cartable connecté. Cela concerne notamment les élèves ayant une scolarité présentielle interrompue de manière complète et en continu pour une durée supérieure ou égale à un mois.

Ces mesures témoignent de la volonté de mettre en œuvre le droit commun pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers et du souci de l'accompagnement des parcours de tous les élèves.

Plus globalement, l'égalité des chances en matière d'enseignement est poursuivie par des politiques publiques permettant une différenciation des réponses qui tiennent compte des situations économique, territoriale et sociale de la population scolaire afin de rendre l'école plus juste.

Les Réseaux d'Éducation Prioritaire (REP et REP+) ciblent les établissements scolaires situés dans des zones socialement défavorisées. Ils bénéficient de moyens supplémentaires pour réduire les inégalités scolaires, comme des classes à effectifs réduits, un accompagnement personnalisé pour les élèves, et des formations spécifiques pour les enseignants. Ces réseaux concernent aujourd'hui près de 20% des élèves scolarisés, dont 91% en milieu urbain, ce qui facilite la coopération avec la politique de la ville. Ainsi, les Programmes de Réussite Éducative (PRE) sont des dispositifs d'accompagnement personnalisé pour les élèves en difficultés, mis en œuvre dans les Quartier Politique de la Ville (QPV). Ils mobilisent des acteurs éducatifs, sociaux, et de santé pour apporter un soutien global à l'élève, en dehors du temps scolaire. Le programme des cités éducatives a facilité la coordination des alliances éducatives entre tous les acteurs et les partenaires de l'école. Enfin, à la rentrée 2024, les collèges de l'Éducation prioritaire mettront en place un accueil sur la base du volontariat des élèves, de 8h à 18h, afin de favoriser leurs progrès scolaires et de leur proposer des activités artistiques, culturelles et sportives répondant ainsi à un besoin de soutien pour les familles les plus éloignées de la culture scolaire et les plus défavorisées.

La refondation de l'Éducation prioritaire (EP) avec la mise place des réseaux d'Éducation Prioritaire (REP/REP+) consacrée dans la circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 vise à offrir des moyens supplémentaires pour garantir aux élèves issus de milieux défavorisés les mêmes chances de réussite que les autres et répond aux objectifs de l'article L.111.1 du code de l'éducation. Les enseignants, et ceux particulièrement en Éducation prioritaire renforcée (REP+) pour lesquels il existe des journées de formation complémentaire (jusqu'à neuf journées pour les enseignants du premier degré), sont formés tout au long de leur carrière à l'accueil des enfants les plus éloignés de l'École. Ils sont encouragés à utiliser des approches pédagogiques différenciées pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, y compris ceux en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers. Par ailleurs, d'autres dispositifs d'accueil et d'accompagnement ont été mis en œuvre pour soutenir les familles défavorisées en tenant compte de leurs spécificités. Il en est ainsi de l'opération d'accueil des familles migrantes, « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants », conduite en partenariat entre le ministère de l'Intérieur et le ministère chargé de l'Éducation nationale (Circulaire n° 2017-060 du 3-4-2017), qui permet de renforcer les compétences linguistiques des parents, de leur expliciter le fonctionnement de l'école et de construire le socle des connaissances citoyennes.

Le déploiement des « Cités éducatives » depuis 2019 dans le cadre de la « Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers » adoptée en conseil des ministres le 18 juillet 2018, a « contractualisé » la collaboration entre l'Éducation nationale, les associations et les collectivités territoriales facilitant la lutte contre les discriminations par des dispositifs promulguant l'égalité dans l'éducation.

Les projets éducatifs territoriaux (PEDT) mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et mis en place en 2013 formalisent quant à eux une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, et visent à renforcer l'inclusion et l'égalité des chances pour tous les élèves.

- La politique de sectorisation

Enfin la promotion de la mixité sociale et scolaire, à travers la politique de sectorisation qui permet d'améliorer la composition sociale de la population scolaire d'un établissement (collège et lycée) contribue à lutter contre la ségrégation scolaire. À cela s'ajoute la politique menée par le Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse sur l'enrichissement de l'offre pédagogique de formation des établissements défavorisés et l'accueil d'élèves boursiers dans les établissements favorisés. Les écoles, collèges et lycées sont en outre encouragés à développer des projets dont les initiatives sont accompagnées par les instances locales.

Les Territoires Éducatifs Ruraux (TER) ciblent quant à eux les établissements situés en milieu rural dans lesquels les perspectives scolaires sont moins faciles d'accès pour les élèves. Ils bénéficient de moyens financiers supplémentaires pour coordonner des projets qui porteront l'ambition des élèves. Par ailleurs, le plan France Ruralités a permis la labellisation de plus de 21 000 places d'internats devant faciliter la poursuite d'études au lycée des élèves les plus éloignés des pôles de formation. Afin d'accompagner cette mesure, une prime d'internat vient compléter les bourses disponibles, pour un reste à charge « zéro » pour les élèves des milieux défavorisés.

Des mesures d'ordre systémiques viennent compléter les dispositifs d'aménagement du territoire et la mixité sociale est recherchée dans tous les établissements scolaires. En ajustant les secteurs de recrutement des collèges et des lycées, les instances locales cherchent à éviter la ségrégation sociale et à promouvoir une répartition plus équilibrée des élèves issus de différents milieux sociaux.

Les « Cordées de la réussite » font partie d'un dispositif co-piloté par la DGESCO et la DGESIP permettant à des élèves de la 4^e à la Terminale de bénéficier d'un accompagnement renforcé à l'orientation comprenant un soutien à la scolarité, un renforcement des compétences psychosociale et une ouverture sociale et culturelle à la poursuite d'études. Ce dispositif est destiné en priorité aux élèves issus de QPV, aux élèves ruraux et aux élèves scolarisés en voie professionnelle. Il est complété par la mise en œuvre d'une plateforme « mon stage de 3^e » qui aide les élèves des QPV à trouver un stage sans le soutien du réseau familial de connaissances.

Les « Vacances apprenantes » sont un dispositif qui permet, d'une part, de renforcer les connaissances des élèves pendant les vacances pour ne pas les laisser plusieurs semaines sans « école » et, d'autre part, de leur proposer des activités artistiques, culturelles et sportives de loisir. Ce dispositif est particulièrement mis en œuvre dans les établissements d'Éducation prioritaire.

Ces mesures, en constante évolution, visent à créer un environnement éducatif où tous les élèves peuvent bénéficier des mêmes opportunités, indépendamment de leur origine, situation sociale

ou handicap, en conformité avec les principes de la République française et les engagements internationaux en matière de droits de l'Homme.

- De façon générale, quelles ont été les difficultés rencontrées pour appliquer les principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Malgré les actions mises en œuvre, les choix d'orientation des élèves sont encore marqués par les déterminismes de genre et sociaux : les élèves de milieu favorisé choisissent des parcours scolaires plus généraux et longs, les filles choisissent des filières plus littéraires et tournées vers le soin aux personnes. Les biais persistent et ont un effet involontaire de renforcement de ces différences. Ainsi, les conseils de classe tendent à proposer plus souvent aux élèves de milieu favorisé des parcours vers des voies générale et technologique qu'aux élèves de milieu défavorisé ou aux garçons des filières scientifiques et techniques qu'aux filles.

Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres

- | | |
|--|---|
| ☐ La législation garantit l'égalité des genres dans l'éducation | ☐ Les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation des filles enceintes et des jeunes mères ont tous été éliminés pour garantir la continuité de l'enseignement |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées en faveur de l'égalité des genres | ☐ Des programmes de réintégration des jeunes mères sont prévus |
| ☐ La planification du secteur éducatif tient compte du genre | ☐ L'accès à des installations sanitaires sûres, adaptées et tenant compte du genre est assuré ²⁴ |
| ☒ Mesures positives ou affirmatives | ☐ Les programmes d'études sont exempts de tout stéréotype ²⁵ et de tout préjugé |
| ☐ Incitations financières et bourses d'études | ☐ La parité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) est garantie |
| ☒ Formation (initiale et en cours d'emploi) des enseignants à l'égalité des genres | ☐ La parité des genres dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est garantie |
| ☐ Formation des enseignants à la lutte contre la stigmatisation ²³ | |
| ☐ Autres: | |

²³ « Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them » (« La stigmatisation est une action consistant à traiter injustement une personne ou une chose en les condamnant publiquement », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²⁴ « Les installations sanitaires tenant compte du genre comprennent des toilettes propres, sûres et séparées, l'accès à l'eau et l'enlèvement des déchets » ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

²⁵ « Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong » (« Un stéréotype est une idée toute faite que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée fausse », librement traduit du Cambridge Dictionary).

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Le ministère de l'Éducation nationale est engagé dans une politique éducative qui promeut l'égalité entre les filles et les garçons, dont le principe est inscrit dans le code de l'éducation.

- Le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027

Sa mise en œuvre s'appuie sur le **plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027**, annoncé le 8 mars 2023, qui engage l'institution scolaire sur chacun de ses quatre axes : la lutte contre les violences faites aux femmes ; la santé des femmes ; l'égalité professionnelle et économique ; la culture de l'égalité. Cette politique s'inscrit, depuis le début des années 2000, sur des conventions interministérielles successives « pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif ». La dernière convention, signée pour la période 2019-2024, privilégie une approche intégrée de l'égalité, associant l'ensemble des ministères ayant la responsabilité de politiques éducatives et articulant l'ensemble des enjeux pour l'école.

- La nomination d'un référent « égalité »

Le ministère met en œuvre, depuis la rentrée 2018, une mesure consistant à nommer **un référent « égalité »** dans chaque collège et dans chaque lycée. Ces référents ont pour mission principale de développer à l'échelle de l'établissement des actions de prévention et d'éducation à l'égalité en direction des élèves : développer les actions éducatives, faire vivre les journées de mobilisation en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes (8 mars, 25 novembre, etc.) et de lutte contre les LGBT phobies (17 mai), améliorer la prévention et la prise en charge des violences sexistes, placer la question de l'égalité au cœur des travaux des différentes instances (conseils de la vie collégienne et de la vie lycéenne, comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté). Les référents « égalité » contribuent à la sensibilisation et à l'information de l'ensemble de la communauté éducative sur les enjeux de la lutte contre les discriminations liées au genre (formation, diffusion de ressources). Ils peuvent s'appuyer, dans leur académie, sur la personne chargée de mission "égalité filles-garçons" au sein du rectorat et articulent leur action avec celle, dans les établissements, d'autres référents aux enjeux connexes (harcèlement, éducation à la sexualité, notamment). Le déploiement de ces référents se poursuit actuellement.

- La formation à l'égalité

Le ministère de l'Éducation nationale poursuit, par ailleurs, la mise en œuvre des mesures annoncées le 25 novembre 2019, à l'issue du Grenelle des violences conjugales. **La formation à l'égalité** est désormais obligatoire dans les Instituts nationaux du professorat et de l'éducation (INSPE) et se fonde sur un « **cahier des charges pour un continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d'éducation à l'égalité filles-garçons** », publié en janvier 2021. L'égalité filles-garçons est, par ailleurs, une thématique inscrite dans le Schéma directeur de la formation continue des personnels 2022-2025 (Axe I, priorité 4). Pour soutenir l'engagement des élèves autour des enjeux d'égalité et accompagner l'une des mesures du Grenelle des violences conjugales, qui s'est tenu en septembre 2019, et constituait à rendre obligatoire la tenue chaque année d'une séance dédiée à l'égalité filles-garçons au sein des conseils de la vie collégienne (CVC) et de la vie lycéenne (CVL), un outil de réflexion et d'aide au diagnostic a été mis à disposition des personnels éducatifs.

- La création du label « Égalité filles-garçons »

Issu d'une recommandation du rapport « **Faire de l'égalité filles/garçons une nouvelle étape de la mise en œuvre du lycée du XX^{ème} siècle** », publié en juillet 2021, un nouveau dispositif, le label « Égalité filles-garçons », a été créé par une circulaire du 10 mars 2022. Il vise à donner une meilleure lisibilité interne et externe, ainsi qu'une plus grande cohérence, aux actions menées à l'échelle d'un établissement scolaire. Trois niveaux de labellisation sont proposés, de l'engagement (niveau 1) à l'expertise (niveau 3). Deux campagnes de labellisation, dont les résultats ont été annoncés les 8

mars 2023 et 2024, portent aujourd'hui à plus de 1000 établissements le nombre de ceux qui se sont engagés dans cette démarche. L'ambition fixée par le nouveau plan interministériel d'un engagement de la totalité des collèges et lycées dans la démarche d'ici 2027, se traduit par un renforcement de la formation des référents égalité des établissements, ainsi que par l'accompagnement des établissements par les missions académiques.

- Quelles ont été les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des genres dans et par l'éducation ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- L'âge minimum du mariage est-il conforme aux normes internationales (18 ans) ? ²⁶

Veuillez noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☒ Oui ☐ Non

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et indiquer quelles sont les dérogations à la limite de l'âge légal du mariage en précisant l'âge minimum absolu :

Le principe en droit civil est celui de l'interdiction du mariage pour les mineurs (article 144 du code civil). Cette interdiction s'applique également au mineur émancipé qui, conformément à l'article 413-6 du code civil, doit, pour se marier, observer les mêmes règles que s'il n'était pas émancipé.

Par exception, l'article 145 du code civil prévoit que le procureur de la République du lieu de célébration du mariage, saisi à cette fin par les futurs époux par une requête motivée, peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Le futur époux mineur doit également obtenir le consentement de ses père et mère (article 148 du code civil). En cas de décès des père et mère ou d'impossibilité pour ces derniers de manifester leur volonté, le futur époux mineur doit obtenir le consentement de ses aïeuls et aïeules des deux lignes (article 150 du code civil), ou, à défaut, celui du conseil de famille (article 159 du code civil). En cas de désaccord entre les père et mère ou entre les aïeuls de chaque ligne, le consentement de l'un d'entre eux suffit.

Les statistiques de l'INSEE établissent qu'entre 2012 et 2022, le nombre de mariages dont l'un des époux est mineur est en constante diminution : 32 en 2012, 11 entre 2014 et 2015, inférieur à 5 depuis 2018 (à l'exception des 7 mariages célébrés en 2020).

L'article 145 du code civil ne prévoit pas d'âge minimal en-deçà duquel le procureur de la République ne peut pas accorder de dispense pour motifs graves. Toutefois, les données de l'INSEE relatives aux mariages des mineurs concernent uniquement des mineurs âgés de

On notera que selon la Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables, para. 20: « à titre exceptionnel, le mariage d'un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l'enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l'intéressé et non par soumission aux cultures et traditions ».

quinze ans et plus. Par ailleurs, l'article 227-25 du code pénal réprime, pour défaut de consentement, les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de 15 ans et entre un adulte et un mineur de 18 ans lorsque l'adulte a une autorité de fait ou de droit sur le mineur. Il est donc possible d'estimer que le procureur de la République n'accordera pas de dispense d'âge pour un futur époux mineur âgé de moins de 15 ans.

Minorités nationales :

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5(1)(c) a de la Convention/Recommandation prévoit les droits des minorités nationales.

- | | |
|---|--|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour défendre le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁸ |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie pour les minorités nationales |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par des minorités nationales | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des minorités nationales |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁹ et de tout préjugé |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | |
| ☐ Autres ²⁷ : | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des minorités? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

²⁷ Voir le [rapport de l'UNESCO](#) « Le droit à l'éducation des minorités : Aperçu des mesures prises par les États lors de la 10e Consultation sur la Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement », 2023

²⁸ Supra note 15.

²⁹ Supra note 16.

Peuples autochtones:

- | | |
|---|--|
| ☒ La législation garantit le droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les peuples autochtones bénéficient de d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques visent à la promotion du droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³⁰ |
| ☐ Le droit des peuples autochtones d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☒ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par les peuples autochtones | ☒ L'instruction dans la langue maternelle est garantie |
| ☐ Les peuples autochtones bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☒ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des peuples autochtones |
| ☐ Autres: | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³¹ et de tout préjugé |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Le principe constitutionnel énoncé à l'alinéa 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « *La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat* » trouve à s'appliquer dans les territoires d'outre-mer.

Les dispositions juridiques du code de l'éducation sont :

L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que le service public de l'éducation veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. L'article L. 111-2 de ce même code dispose que tout enfant a droit à une formation scolaire. Il résulte de ces dispositions que l'instruction est un droit mais aussi une obligation pour tout enfant présent ou arrivant sur le territoire français. A cet égard, l'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.

L'article L. 312-10 du code de l'éducation dispose que l'enseignement des langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. L'article L. 321-4 de ce même code vise les outre-mer en précisant que dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale et écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux

³⁰ Supra note 15.

³¹ Supra note 16.

principalement créolophone ou amérindien. Pour l'application de ces dispositions, la circulaire du 14 décembre 2021 relative à la promotion de l'enseignement des langues et cultures régionales vise des langues d'outre-mer s'agissant du tahitien, des langues mélanésiennes (drehu, nangone, païci, aïje), du wallésien, du futunien, du kibushi et du shimaoré).

L'article L. 311-4 du code de l'éducation porte sur l'adaptation des programmes d'enseignement. Il dispose que « Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans les territoires d'outre-mer ». En application de cette disposition, de la classe de cours moyen première année à la classe terminale, les programmes d'histoire et de géographie, ainsi que les enseignements de spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques ont été adaptés. Le programme d'enseignement des sciences de la vie et de la terre a également été adapté pour le cycle 4.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des peuples autochtones? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

L'objectif de scolarisation de tous les enfants de trois à seize ans est confronté en Guyane et à Mayotte à une forte pression démographique dans un contexte caractérisé par l'insuffisance du bâti scolaire dans un environnement géographique inhospitalier, au plurilinguisme et au déficit d'attractivité de ces deux territoires.

- **Un soutien financier de l'Etat pour la construction et la maintenance des bâtiments scolaires dans les territoires d'outre-mer.** Un effort d'investissement soutenu dans les constructions et la maintenance des bâtiments scolaires est mené. A Saint-Martin, après le passage d'Irma, l'Etat a financé la reconstruction du collège. En Nouvelle-Calédonie, l'Etat a financé la construction de deux lycées depuis le transfert à ce territoire de la compétence enseignement scolaire en 2012. A Mayotte, la construction des collèges et des lycées relève de la compétence de l'Etat qui en assure le financement (près de 522 M€ prévu pour la période 2024-2027). En Polynésie française, l'Etat apporte une contribution financière substantielle aux constructions scolaires et aux transports scolaires.

- **Un appui de l'Etat aux actions innovantes des académies**

L'action volontariste de l'Etat est complétée par des actions innovantes des académies soutenues par le ministère chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse. En Guyane, des maternelles de proximité ont été ouvertes sur la base d'un partenariat entre les communes qui fournissent un local, et l'Etat qui affecte et rémunère un professeur. Ce dispositif épargne de longs déplacements pendulaires aux jeunes élèves résidant dans la zone des fleuves. Dans le 2nd degré, l'opération "Ecole connectée" vise à désenclaver des sites isolés en utilisant les ressources du numérique. A Mayotte, des classes itinérantes et des classes tournantes destinées aux élèves de petite section de maternelle permettent de répondre au déficit de locaux scolaires.

- **Le déficit d'attractivité des académies de Guyane et de Mayotte conduit à une gestion dynamique des ressources humaines.** Dans le contexte d'une forte pression démographique, ces deux académies bénéficient d'une augmentation constante de leurs moyens dans un contexte budgétaire contraint : entre 2013 et 2024, + 1 264 emplois d'enseignants en Guyane et + 1 391 à Mayotte dans le 1^{er} degré (+852 en Guyane et +1 284 à Mayotte dans le 2nd degré). Des mesures de professionnalisation et de stabilisation ont été prises, associées à des procédures de recrutement dérogatoires (concours interne exceptionnel de professeurs des écoles). Des concours nationaux à affectation locale ont été créés en Guyane et à Mayotte. A partir de la rentrée scolaire

2024, les services accomplis à Mayotte et en Guyane donnent lieu à une bonification de points pour une mobilité (+200 points en Guyane et + 800 points à Mayotte après cinq ans de services effectifs et continus).

- La prise en compte du plurilinguisme

Dans le cadre des dispositions législatives prévues par le code de l'éducation (cf. supra : minorités nationales), le plurilinguisme est pris en compte. Il constitue un levier pour l'apprentissage du français et des fondamentaux pour des enfants dont la langue maternelle n'est pas le français. Tel est l'objectif poursuivi, avec le dispositif des intervenants en langue maternelle (ILM) en Guyane ou "Eveil aux langues" à Mayotte.

- Des adaptations de programmes pour la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Dans les territoires ultramarins où la compétence enseignement scolaire a été transférée (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française), l'Etat y conserve la collation et la délivrance des titres et des diplômes. Ces territoires ont la faculté de suivre les programmes nationaux en les adaptant ou de créer des enseignements qui leur sont propres (en Nouvelle-Calédonie, enseignement des fondamentaux de la culture kanak – EFCK).

Populations en déplacement (migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes apatrides et personnes déplacées dans leur propre pays) et populations prises au piège³²:

- | | |
|---|---|
| ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☐ Ces populations bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Leur intégration dans les écoles ordinaires est garantie | ☐ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ³⁵ sont proposés |
| ☐ Ces populations bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³⁶ et de tout préjugé |
| ☐ Les mesures administratives qui entravent leur accès à l'éducation ont toutes été éliminées | ☐ Des programmes d'apprentissage accéléré sont proposés |
| ☐ Des procédures administratives (tests de classement, justificatifs, etc.) ont été mises en place pour surmonter les obstacles administratifs ³³ | ☐ Il existe des programmes non formels et/ou d'autres possibilités d'apprentissage |
| ☐ Les enseignants ont une formation suffisante pour assurer l'inclusion de ces populations | ☐ Les nouveaux élèves bénéficient de cours de langue |
| | ☐ Le multilinguisme et l'éducation interculturelle sont encouragés |

³² « Les populations prises au piège sont celles qui, du fait de leur incapacité à migrer vers des lieux sûrs, restent piégées dans des endroits vulnérables aux impacts des aléas climatiques. » ([L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation - UNESCO Digital Library](#): L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation, 2020, p. 2).

³³ L'absence de pièces d'identité (papiers d'identité, certificat de naissance, permis de résidence, etc.) ne devrait pas faire obstacle à l'éducation mais il n'en va pas toujours ainsi. Voir: [UNESCO publication: Handbook on the right to education](#), 2018, p. 96.

³⁵ Supra note 13

³⁶ Supra note 16.

☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁴

☐ Autres:

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

La France garantit à chaque enfant âgé de trois à seize ans l'accès à l'instruction dès lors qu'il est présent sur le territoire national, quels que soient sa nationalité, sa situation personnelle ou son mode de vie (article L131-1 du code de l'éducation).

[La circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002](#) relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère fait explicitement référence à la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, qui garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

La Loi « Pour une école de la confiance » votée le 26 juillet 2019 a modifié l'article L131-5 du code de l'éducation pour préciser qu'en cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à l'inscription d'un élève.

La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. (article L131-5 du code de l'éducation)

Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. (article L131-5 du code de l'éducation)

Contrairement à d'autres pays européens, l'arrivée accrue de nouveaux migrants depuis 2015 n'a pas provoqué de bouleversement profond au sein de notre institution, les premières procédures, dispositifs d'accueil et réflexions didactiques et pédagogiques ayant vu le jour dès les années 1970.

- Les dispositifs pour les élèves allophones

[La Circulaire n°2012-141 du novembre 2012](#) réaffirme **la scolarisation des élèves allophones** nouvellement arrivés en France comme relevant du droit commun et de l'instruction obligatoire. Cette circulaire renforce le principe d'inclusion scolaire de chaque enfant et organise la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves allophones nouvellement arrivés en France : enseignement complémentaire de Français Langue Seconde dispensé par des enseignants spécifiquement formés, différenciation pédagogique durant les cours suivis en classe ordinaire pour garantir l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture devant être acquis par tout élève. <https://eduscol.education.fr/139/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture>)

Les articles D.321-3 et D. 332-6 **confirment la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves allophones nouvellement arrivés** : « À tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers [...]. Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation. »

A l'échelle régionale, **les Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones** nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (**Casnav**) sont des structures d'expertise régionales qui mobilisent tous les dispositifs pour organiser au mieux la scolarité de ces élèves (Circulaire n° 2012-143 du 2-10-2012, organisation des CASNAV, <https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo37/MENE1234234C.htm>). Ils veillent notamment à accompagner les enseignants des classes ordinaires pour mieux comprendre les besoins spécifiques de ces élèves et d'adapter leurs pratiques pédagogiques. Ils assurent également la formation permettant à tout enseignant de se spécialiser dans la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. Depuis 2004, tout enseignant qui le souhaite peut obtenir une certification complémentaire à l'enseignement du français langue seconde. <https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo30/MENH1918230N.htm>

- Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées pour les personnes déplacées en raison du changement climatique?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez préciser:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Personnes handicapées:

- | | |
|--|--|
| ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☒ Les enseignants des établissements ordinaires suivent une formation spécifique sur le handicap |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³⁷ |
| ☒ Leur inclusion dans les écoles ordinaires est garantie | ☒ Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Les écoles spéciales font office de centres de ressources pour les écoles inclusives | ☒ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage |
| ☒ Mesures d'action positive ou affirmative | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³⁸ et de tout préjugé |
| ☐ Les personnes handicapées bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | |

³⁷ Supra note 15.

³⁸ Supra note 16.

☐ Autres

☒ Adaptation de l'infrastructure scolaire et du matériel pédagogique

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- La création du Comité Interministériel du Handicap (CIH)

En termes de gouvernance, le CIH a été créé par décret le 6 novembre 2009. Sa mission est de définir, coordonner et évaluer les politiques de l'État en faveur des personnes handicapées. Le CIH se réunit tous les six mois sous la présidence du Premier ministre, ou, en son absence, de la ministre chargée des Personnes handicapées, avec l'ensemble des membres du Gouvernement. Le CIH joue un rôle central dans la mobilisation interministérielle autour de la politique du handicap. En effet, une politique du handicap, pour être efficace, doit être intégrée dans chaque politique ministérielle ou interministérielle. Le CIH offre ainsi une vision stratégique et établit une feuille de route pour l'ensemble des membres du gouvernement dont celle du ministère de l'Education nationale.

En alternance avec le CIH, un comité de suivi de la CNH, présidé par les cabinets du Président de la République et du Premier ministre, se réunit tous les six mois avec les cabinets ministériels, les collectivités territoriales et les associations pour suivre la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route de la CNH.

De plus, la tenue du CIH permet de mettre en lumière l'ensemble des actions entreprises par les associations représentatives des personnes handicapées et par les collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux. Ceux-ci, au même titre que le Gouvernement, sont au cœur du dispositif visant à inclure plus largement les personnes handicapées. Le dernier CIH a eu lieu le 16 mai 2024 et est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures prises lors de la CNH du 26 avril 2023 (cf. supra) relatives à :

- L'adaptation du matériel pédagogique et l'accroissement de la coopération avec le secteur médico-social via la mise en œuvre des pôles d'appui à la scolarité et l'implantation d'ESMS dans les murs de l'école ;
- Le recrutement et l'amélioration du cadre d'emploi des AESH. A la rentrée scolaire 2024, 85 502 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) auront été créés. Un plan métier pour évoluer vers le métier d'éducateur spécialisé est en cours de construction pour faire monter en compétences ces personnels.

- L'organisation d'un Comité national de Suivi de l'Ecole inclusive (CNSEI)

Le (CNSEI) est organisé deux fois par an présidé par la Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse et la Ministre déléguée chargée des personnes handicapées afin de présenter la mise en œuvre des mesures politiques engagées.

- Le Programme national de formation, formation continue des enseignants

Concernant plus spécifiquement la formation des enseignants en milieu ordinaire, tous les enseignants ont dans leur formation initiale un module de 25h obligatoire en INSPE. Ces enseignants reçoivent également une formation dès lors qu'un dispositif inclusif est ouvert dans leur établissement d'exercice (Unité localisée pour l'inclusion scolaire, dispositif d'autorégulation pour les élèves avec un trouble du neuro-développement, Unité d'enseignement élémentaire et maternelle autisme). Dans le cadre de leur formation continue, les enseignants peuvent bénéficier du **Programme national de formation (PNF)** piloté par la Direction générale de l'Enseignement scolaire. Ce PNF permet de développer des pratiques pédagogiques au service des apprentissages de tous les élèves, en classe ordinaire, en EREA, en milieu pénitentiaire ou en centre éducatif fermé. Les enseignants peuvent aussi candidater pour des Modules de formation d'initiative nationale, participer à des formations d'initiative locales dans les établissements du second degré, des formations académiques programmées par les Ecoles académiques de formation continue. Des formations croisées sont également organisées

avec les professionnels du secteur médico-social qui interviennent en appui ressources, ainsi qu'avec les personnels des collectivités territoriales. Enfin, des formations en ligne sur la plateforme collaborative M@gistere sont disponibles et permettent aux enseignants d'accéder à un catalogue inter-académique de formations.

- La plateforme « Cap école inclusive »

La plateforme d'accompagnement en ligne [Cap école inclusive](#) sur la base d'une analyse de situations pédagogiques propose à chaque enseignant des adaptations concrètes à mettre en œuvre au sein de sa classe pour ses élèves à besoins éducatifs particuliers dont les élèves en situation de handicap.

- Le livret de parcours inclusif numérique

Afin de favoriser la continuité des adaptations et aménagements des méthodes d'enseignement et d'apprentissage tout au long du parcours scolaire, [le livret de parcours inclusif numérique](#) permet de conserver les dispositifs mis en place (Programme Personnalisé de Réussite éducative, Plan d'Accompagnement Personnalisé, Projet d'Accueil Individualisé, Projet Personnalisé de Scolarisation). Aujourd'hui près de 308 000 livrets ont été ouverts par les professeurs, soit une augmentation de 69 % sur l'année scolaire 2023-2024. Ce livret de parcours inclusif est ouvert aux parents qui peuvent ainsi avoir connaissance de ce qui est mis en œuvre au sein de la classe pour leur enfant.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des personnes handicapées? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Les difficultés rencontrées sont qualitatives et relatives à l'évaluation continue du besoin des élèves. Si en principe et en droit, les élèves en situation de handicap sont désormais massivement scolarisés en milieu ordinaire – près d'1/2 millions durant l'année scolaire 2024-2025 - la qualité des réponses apportées en lien avec le secteur médico-social doit encore progresser. Par ailleurs, l'attribution d'une aide humaine qui ne correspond pas au besoin de l'élève peut constituer un frein au développement de son autonomie, voire contribuer à une forme de stigmatisation mal vécue par l'élève. Si l'attribution de l'aide humaine peut rassurer les parents, elle ne constitue pas la réponse unique aux besoins de l'élève.

Étudiants issus de familles pauvres :

- | | |
|--|---|
| ☒ Incitations financières et bourses d'études d'aide à la scolarisation | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³⁹ |
| ☐ Les transports, les repas et le matériel pédagogique sont subventionnés ou fournis à titre gratuit même une fois la scolarité obligatoire achevée | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ⁴⁰ et de tout préjugé |
| ☐ Mesures d'action positive ou affirmative | |
| ☐ Autres: | |

³⁹ Supra note 15.

⁴⁰ Supra note 16.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Le ministère de l'Éducation nationale est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures politiques et juridiques qui garantissent une scolarité équitable et inclusive pour tous les élèves, y compris ceux issus de milieux défavorisés.

- **L'éducation prioritaire** est un dispositif mis en place pour réduire les inégalités sociales et scolaires. Les Réseaux d'Éducation Prioritaire (REP) et les Réseaux d'Éducation Prioritaire Renforcés (REP+) concentrent des moyens supplémentaires dans les établissements scolaires situés dans les zones les plus défavorisées très souvent situées en Quartier politique de la ville (QPV), tels que des financements en heures supplémentaires pour les enseignants qui portent des projets éducatifs, des classes à effectifs réduits pour un suivi différencié plus fin, et enfin une formation spécifique et renforcée pour les enseignants qui est intégrée dans leur temps de service. Cela permet d'assurer un meilleur encadrement des élèves et de lutter contre l'échec scolaire en adaptant les modalités d'accueil et de traitement de la difficulté scolaire de chaque élève.

- **Les aides spécifiques couvrant les frais annexes à la scolarité**

L'école publique en France est gratuite, ce qui signifie que les familles n'ont pas à payer de frais de scolarité pour que leurs enfants puissent recevoir une éducation de qualité. De plus, des aides spécifiques, comme les bourses de collège et de lycée, attribuées en fonction des revenus et des charges des familles, sont mises en place pour aider les familles à faible revenu à couvrir les frais annexes tels que les repas à la cantine, les activités périscolaires... D'autres aides, comme l'Allocation de rentrée scolaire (ARS), sont également disponibles pour aider à l'achat de fournitures scolaires.

- **Les internats de la réussite** s'adressent aux élèves de familles en situation précaire ou résidant dans des zones rurales éloignées et offrent une solution permettant de garantir un environnement propice aux études. Ces internats sont gratuits ou proposés à des tarifs modulés selon les ressources des familles. **Une prime d'internat** vise notamment à permettre un reste à charge minimum pour les familles les plus pauvres.

- **Des initiatives locales afin de favoriser la mixité sociale et scolaire** : des expérimentations et des politiques de sectorisation ont été mises en place dans certaines académies pour diversifier le recrutement des élèves dans les établissements scolaires. Cela vise à éviter la ségrégation socio-spatiale et à garantir une répartition plus équitable des ressources entre les établissements.

- **L'Éducation nationale collabore avec des associations et des collectivités locales** pour développer des programmes de soutien scolaire, des activités périscolaires enrichissantes, et des aides aux devoirs. Ces initiatives contribuent à offrir des opportunités d'apprentissage supplémentaires et à combler les écarts entre les élèves de différents milieux socio-économiques.

En conclusion, l'État, à travers ces mesures, s'efforce de garantir une éducation inclusive et de qualité pour tous les élèves, indépendamment de leur origine sociale ou économique. Ces politiques visent à réduire les inégalités, à offrir des chances égales de réussite à tous les élèves, et à promouvoir une école qui soit un lieu de mixité sociale et d'égalité des chances.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des étudiants issus de familles pauvres? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Les inégalités socio-économiques peuvent constituer un obstacle à l'égalité des chances. Les élèves de familles à faible revenu sont souvent confrontés à des conditions de vie précaires qui peuvent affecter leur apprentissage, comme un environnement de travail inadéquat à la maison (problème de logement, manque d'espace), un accès limité aux ressources éducatives (absence de pratique ludo-éducative...), ou encore des responsabilités familiales accrues (gestion des fratries par exemple).

Ces élèves ont plus de risques de présenter des retards scolaires ou de décrocher. Par exemple, les données montrent que les enfants de milieux défavorisés sont plus susceptibles de redoubler que leurs pairs issus de milieux plus favorisés. Le taux d'absentéisme est également plus élevé parmi les élèves issus de familles pauvres, en partie à cause de problèmes de santé non traités, de conditions de logement instables, ou de difficultés de transport. En termes de réussite éducative, les élèves défavorisés ont statistiquement des performances moyennes inférieures à celles des autres élèves dans les évaluations nationales, comme celles du Diplôme national du brevet (DNB), avec un écart de près de 20 points de pourcentage entre les élèves issus de milieux favorisés et ceux de milieux défavorisés.

Les dispositifs de soutien et les aides financières existent, mais leur accès et leur efficacité peuvent varier selon les régions et les établissements, ce qui crée des disparités dans les chances de réussite des élèves. Par ailleurs, les familles en difficulté ne sont pas toujours informées ou capables de naviguer dans les démarches administratives nécessaires pour obtenir ces aides.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement

2.1 Éducation et protection de la petite enfance

Pour mémoire: l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) ne sont pas explicitement prévues dans la Convention/Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'EPPE. Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit⁴¹, de même que, plus récemment, la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁴². Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir l'accès à une EPPE de qualité (plusieurs réponses possibles):

☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont gratuits

☒ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable

☒ Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social, l'apprentissage fondamental, la prise en charge responsable, la nutrition, la santé, la sécurité, la protection et le jeu sont une nécessité pour l'enfant.

⁴¹ Le Cadre de Moscou déclare que « L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique ».

⁴² Par laquelle les États s'engagent à « renforcer les cadres politiques et juridiques pour faire en sorte que le droit à l'éducation inclue l'EPPE ».

- ☒ L'accès aux services d'EPPE est exempt de toute discrimination

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

Des documents particuliers ont été élaborés dans le cadre du point sur le développement cognitif et social :

- Charte nationale d'accueil du jeune enfant à valeur réglementaire
- Cette charte va être déclinée dans un référentiel des pratiques
- Bonus financiers spécifiques pour l'accueil d'enfant relevant du champ du handicap : majoration de la subvention aux établissements

Au niveau de la parentalité :

- suivi gratuit par les PMI sur la période prénatale
- organisation de repérage des mères en situation de fragilité dans les maternités (réunions de partage entre la maternité et les équipes de protection de l'enfance)

Mesure « les 1000 premiers jours » : Les 1000 premiers jours correspondent à ce moment de vie qui court de la grossesse aux deux ans révolus de l'enfant. Parce que c'est une période clef pour le développement de l'enfant, sa santé et celle de l'adulte qu'il deviendra, le Gouvernement a décidé d'en faire une politique prioritaire.

La politique des 1000 premiers jours est une politique de prévention centrée autour de cette période charnière pour le développement de l'enfant, sa santé et celle de l'adulte qu'il deviendra, qui court de la grossesse aux 2 ans révolus de l'enfant. Elle consiste à proposer aux parents et futurs parents un accompagnement adapté et continu et à construire des environnements favorables aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentaires, physiques, affectifs, relationnels). La politique des 1000 premiers jours concourt également à promouvoir l'égalité des chances.

Ainsi, et dans le sillage d'un rapport remis en 2020 par une commission d'experts présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik réunie à l'initiative du président de la République, la France a ainsi mis en place depuis 2021 une politique des 1000 premiers jours qui repose sur cinq axes prioritaires :

- 1/ Mettre à disposition des parents et futurs parents des informations simples, accessibles et fiables (site Internet, application mobile, livret et sac des 1000 premiers jours) ;
- 2/ Améliorer l'accompagnement des parents pendant toute la période (en particulier en rendant obligatoires l'entretien prénatal précoce et l'entretien postnatal précoce) ;
- 3/ Proposer un accompagnement renforcé selon les besoins des parents et les vulnérabilités (parents en situation de handicap, détresses psychologiques parentales...) ;
- 4/ Permettre aux parents de prendre du temps pour construire la relation avec leur enfant (congé paternité porté à 25 jours, travailler à une meilleure conciliation entre la vie familiale, sociale et professionnelle...) ;

- 5/ Poursuivre l'amélioration de la qualité des modes d'accueil du jeune enfant (notamment par la mise en œuvre de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant).

- L'enseignement préprimaire est-il obligatoire et gratuit ?

☒ L'enseignement préprimaire est obligatoire. Veuillez indiquer l'âge de la scolarisation et la durée de l'enseignement à ce niveau:

Les élèves sont scolarisés pendant 3 ans en école maternelle.

L'article 11 de la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019, donne priorité aux premières années d'école pour combattre l'échec scolaire, en instaurant l'instruction obligatoire pour les enfants dès 3 ans, l'âge a donc été abaissé de 6 à 3 ans.

Ce texte s'applique aux enfants français et étrangers. L'école maternelle est un service gratuit pour les familles. Les apprentissages que les enfants y réalisent sont décisifs, notamment au niveau de la langue, compétence déterminante pour la réussite ultérieure de leur parcours scolaire.

L'article 131-1 du Code de l'éducation stipule que « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.

L'article L 131-5 du Code de l'Education précise que « La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. »

☐ L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire.

☒ L'enseignement préprimaire est gratuit pour tous. Veuillez indiquer la durée de l'enseignement et préciser dans quelle mesure il est proposé à titre gratuit :

L'article L132-1 du Code de l'Education stipule la gratuité de l'enseignement préélémentaire : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. »
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901897/#:~:text=L%20enseignement%20public%20dispens%C3%A9%20dans,%C3%A0%20la%20rentr%C3%A9e%20scolaire%202019

☐ L'enseignement préprimaire n'est pas gratuit.

- Veuillez énumérer les lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance en son article 11 a modifié l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »

L'article 131-2 prévoit que « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment [...] pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève. »

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'éducation et de la protection de la petite enfance et de l'enseignement préprimaire?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Programmes de qualité médiocre | ☐ Manque de soutien de la part des familles |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

98,4% de scolarisation des élèves de 3 ans à la rentrée 2023 (instruction obligatoire)

9,3 % de scolarisation des élèves de 2 ans à la rentrée 2023

2.2 Enseignement primaire et secondaire

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- Veuillez indiquer la durée de l'enseignement primaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

L'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans donc sur une durée de 12 années. La Loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 a modifié l'article L131-1 du code de l'Éducation et abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »

Les élèves sont scolarisés dans le 1^{er} degré (école maternelle et école élémentaire) durant 7 ans (à la maternelle : petite section/moyenne section et grande section ; à l'école élémentaire : cours

préparatoire, cours élémentaire 1^{ère} année, cours élémentaire 2^{ème} année, cours moyen 1^{ère} année, cours moyen 2^{ème} année).

<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038901972/2019-09-02/#:~:text=Article%20L131%2D1,-Modifi%C3%A9%20par%20LOI&text=L'instruction%20est%20obligatoire%20pour,imposant%20un%20scolarit%C3%A9%20plus%20longue>

- L'enseignement primaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☒ L'enseignement primaire est obligatoire.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas obligatoire.
- ☒ L'enseignement primaire est gratuit.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

L'article L132-1 du Code de l'Education stipule la gratuité de l'enseignement primaire : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. »
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901897/#:~:text=L'enseignement%20public%20dispens%C3%A9%20dans,%C3%A0%20la%20rentr%C3%A9e%20scolaire%202019

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement primaire?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres en: |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | Alphabétisme de base |
| ☐ Taux d'abandon élevé | Calcul |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | Apprentissage social et émotionnel |
| ☐ Autres: | Autres |
| | ☒ Disparité des résultats d'apprentissage |
| | ☒ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |

Des évaluations nationales sont mises en place depuis septembre 2017 pour les élèves de CP et CE1. Elles ont été complétées en septembre 2023, par des évaluations en début de CM1.

Ces évaluations permettent donc d'avoir un suivi des apprentissages des fondamentaux des élèves sur les différents types de territoires (rural, urbain, hors éducation prioritaire, en éducation prioritaire).

Des évaluations de tous les niveaux d'apprentissage à l'école élémentaire (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) seront en place à la rentrée de septembre 2024.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Résultats de septembre 2023 pour quelques items dans les écoles hors éducation prioritaire :

Quelques résultats en CP :

- en mathématiques : écrire des nombres entiers : 88,6 % de réussite, résoudre des problèmes : 67, % de réussite, quantifier des collections : 84,7 % de réussite.
- en français : comprendre des mots à l'oral : 70,2 % de réussite, comprendre un texte à l'oral : 84,7 %, manipuler des phonèmes : 82,6 % de réussite.

Quelques résultats en CE1 :

- en mathématiques : écrire des nombres entiers : 74,7 % de réussite, résoudre des problèmes : 47,7 % de réussite, calculer mentalement : 76,2 %.
- en français : comprendre des phrases à l'oral : 82,3 % de réussite, comprendre un texte lu seul : 82,8 % de réussite, lire à voix haute un texte : 67,3 % de réussite

Quelques résultats en CM1 :

- en mathématiques : écrire des nombres entiers : 85,1 % de réussite, résoudre des problèmes : 60,9 % de réussite ; Mémoriser des faits numériques : 46,6 % de réussite, Mémoriser des procédures : 31,3 % de réussite.
- en français : comprendre des textes à l'oral : 86,5 % de réussite, comprendre des textes lu seul : 68,4 % de réussite, lire à voix haute un texte : 37,1 % de réussite.

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer dans cette section si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels du second degré, est en règle générale ouvert et accessible à tous.

- Veuillez indiquer la durée du premier cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

La durée moyenne de l'enseignement secondaire est de 4 années, de 11 à 15 ans.

- Veuillez indiquer la durée du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est de 3 années, de 15 à 18 ans.

Selon l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, ce qui concerne donc des élèves dans l'enseignement secondaire.

Selon l'article L. 114-1 du même code (loi du 26 juillet 2019), la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité : « cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. »

La lutte contre le décrochage scolaire repose sur une politique publique interministérielle, déconcentrée et décentralisée, qui prend appui sur une coordination des acteurs de l'éducation nationale, de la formation et de l'insertion, en lien avec les régions, pour le repérage, la prise en charge et le suivi des jeunes décrocheurs. En France, le taux de sortants précoces du système éducatif, avec au plus le diplôme national du brevet, parmi les jeunes âgés entre 18 et 24 ans, s'élevait à 13 % en 2003, et à 7,6 % en 2022, ce qui place le pays en bonne position, comparable à celle de la Finlande, en deçà de la moyenne actuelle de l'Union européenne à 9,6 %. Des référents « décrochages scolaires » interviennent dans les établissements du second degré les plus exposés à l'absentéisme et aux ruptures scolaires, pour mobiliser et coordonner l'activité préventive des éducatives. Des politiques de la ville mettent en œuvre des démarches de soutien et d'accompagnement scolaires. De plus, de manière plus conjoncturelle, à l'occasion de la crise de la Covid 19, l'objectif permanent est d'assurer la continuité pédagogique des enseignements pour les élèves (notamment les plus fragiles, et pour éviter le décrochage), tant pour ce qui concerne l'accès aux enseignements à distance dans des conditions équitables pour tous que pour veiller en tant que de besoin, à la cohérence entre la partie dispensée en présentiel et celle dispensée en distanciel.

- Les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire sont-ils obligatoires et gratuits?

- ☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.
- ☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.
- ☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.
- ☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

L'article L132-2 du code de l'éducation précise : « L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré ».

- La fourniture des manuels scolaires

Dans l'enseignement secondaire, si le département a la charge des collèges, la fourniture des manuels scolaires dans ces établissements reste à la charge de l'Etat, en vertu du 5° de l'article L211-8 du code de l'éducation. Le coût des manuels scolaires de lycées est pris en charge par les régions assurant une gratuité de fait dans ce domaine, notamment par un système de prêt. Des solutions ont par ailleurs été retenues pour aider les élèves des lycées d'enseignement professionnel à acquérir un équipement qui peut être onéreux.

- **Les fournitures scolaires** restent à la charge des familles mais une allocation de rentrée scolaire est allouée pour permettre aux plus défavorisées socialement de faire face aux coûts qu'elles entraînent. Les bourses nationales du second degré, complétées parfois par les départements ou les régions, aident les familles à faire face aux dépenses de scolarisation. La collectivité territoriale « Ville de Paris » va octroyer à la rentrée scolaire 2024, un kit de fournitures scolaires (composé d'une ardoise, d'une règle, de ciseaux, de stylos, de crayons de couleur, de feutres, d'un bâton de colle et d'un taille-crayon) à l'ensemble des 13 000 élèves qui entreront en cours préparatoire. D'autres villes telles que Lille ou Marseille sont déjà inscrites dans cette démarche depuis quelques années.

- Veuillez indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi correspond à la fin de la scolarité obligatoire :

Pour mémoire: la législation du travail et les lois relatives à la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui o Non o

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et expliquer comment ces dispositions sont appliquées:

L'article L. 4153-1 du code du travail fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi à 16 ans, ce qui correspond à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, lui aussi fixé à 16 ans conformément à l'article L. 131-1 du code de l'éducation.

L'article L. 4153-1 prévoit un certain nombre de dérogations. Celui-ci dispose qu'il est interdit d'employer des travailleurs de moins de 16 ans sauf s'il s'agit :

- De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

- D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

- D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages

d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Par ailleurs, un mineur de 14 ou 15 ans peut, avec l'accord de l'inspection du travail et sous certaines conditions, travailler pendant les vacances scolaires à des travaux légers sans risque pour sa sécurité, sa santé ou son développement (L. 4153-3 et D. 4153-1 à 7 du code du travail).

Avant 14 ans, en application de l'article L. 7124-1 du code du travail, un enfant ou un adolescent peut travailler uniquement dans des secteurs bien précis :

- dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radiophonie, de télévision, ou d'enregistrements sonores ;
- dans le secteur du mannequinat ;
- dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo ;
- sous certaines conditions, par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans (« enfants youtubeurs »).

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement secondaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Préparation insuffisante des diplômés du premier degré |
| ☐ Taux d'abandon élevé | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |
| ☐ Autres: | |

Les choix des élèves se concentrent sur quelques spécialités professionnelles très attractives, ou sur l'offre de proximité, qui ne sont pas nécessairement les plus insérantes et en adéquation avec les besoins économiques. Aussi, certains élèves se retrouvent sans affectation en fin de 3^e alors que des places sont disponibles dans les formations moins attractives.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

D'une manière générale, les évaluations nationales et internationales soulignent la faible performance du système éducatif français qui ne parvient pas suffisamment à résoudre les inégalités sociales. Ces évaluations montrent, outre que les fragilités des élèves persistent notamment pour ce qui est de leur maîtrise des automatismes (orthographe, grammaire, calcul), mais aussi de leur capacité à résoudre des tâches complexes (compréhension, résolution de problèmes).

Les évaluations nationales et internationales :

- En français

27,2 % des élèves n'ont pas le niveau attendu à l'entrée en 6e. La fluence est mal maîtrisée par une part croissante des collégiens : 42,7% des élèves de 6e ont des fragilités voire un

niveau inférieur au niveau attendu en fin de CM2 (16,7 % ne lisent pas 90 mots en une minute (attendus de fin de CE2) et 26,0 % ont un score compris entre 90 et 120 mots lus par minute). En 4e, si plus de la moitié des élèves (54,7 %) ont atteint le seuil satisfaisant (140 mots et plus), ils sont 23,2 % à ne pas atteindre 120 mots lus en une minute (attendus de fin de CM2) et 22,1 % à présenter des fragilités sur cet exercice (score compris entre 120 et 139 mots lus par minute). Les évaluations nationales 2023 révèlent également des domaines faiblement maîtrisés à l'entrée en 4e : seuls 44,6 % des élèves ont le niveau attendu en compréhension de l'écrit et 47,7 % en orthographe.

- En mathématiques

En 6e, en septembre 2023, 32,2 % des élèves n'ont pas le niveau attendu en mathématiques. Seuls 37 % des élèves présentent une maîtrise satisfaisante en espace et géométrie. Pour les tests spécifiques, le niveau de maîtrise satisfaisant varie de 44,6 % en résolution de problèmes à 58,9 % en automatismes. Pour cette première année d'évaluation en début de classe de 4e, en mathématiques, 33,3 % des élèves (1 élève sur trois) n'ont pas atteint un niveau satisfaisant. Seuls 27,1 % des élèves ont une maîtrise satisfaisante en espace et géométrie ; 51,6 % en grandeurs et mesures et 55,3 % en nombres et calculs. Pour les tests spécifiques, le niveau de maîtrise satisfaisant varie de 44,9 % en résolution de problèmes à 54,2 % pour les automatismes.

Par ailleurs, les résultats des évaluations nationales de 4^e montrent des résultats contrastés selon les secteurs d'enseignement. Ainsi, des écarts importants sont observés entre les élèves scolarisés en Éducation Prioritaire et ceux du secteur public hors Éducation Prioritaire. Par exemple en français, 14,2% des élèves du secteur public hors Éducation Prioritaire se situent dans le groupe de performance le plus faible. C'est le cas de 38,6% des élèves de REP+ et de 27,2 % des élèves de REP.

L'élaboration d'un indice de position sociale (IPS)

La Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'Éducation nationale a élaboré un indice de position sociale qui permet de rendre compte du niveau social des collèges. La moyenne de cet indice a été calculée pour chaque collège. Au niveau national, ceci a permis de répartir les élèves en cinq groupes, de ceux appartenant aux 20 % des collèges les moins favorisés (groupe d'Indicateur de position sociale 1, IPS1) à ceux appartenant aux 20 % des collèges les plus favorisés (groupe d'IPS 5). Les disparités de maîtrise sont très marquées selon le profil social de l'établissement.

En français, 53,1 % des élèves des 20 % des collèges les moins favorisés appartiennent aux groupes des élèves les moins performants contre 16,9 % parmi ceux des 20 % des collèges les plus favorisés (respectivement 13,7 % et 46,2 % dans les groupes des élèves les plus performants).

En mathématiques, 55,9 % des élèves des collèges les moins favorisés appartiennent aux groupes des élèves les moins performants contre 17,0 % parmi ceux des collèges les plus favorisés (respectivement 11,5 % et 44,1 % dans ceux des élèves les plus performants).

Concernant les filles et les garçons, la DEPP a montré que les garçons ont des résultats plus faibles en français que les filles et plus élevés en mathématiques.

En français, 38,3 % des garçons appartiennent aux groupes des élèves les moins performants contre 26,6 % des filles (respectivement 24,1 % et 34,3 % dans les groupes les plus performants).

En mathématiques, la tendance est inversée : 35,6 % des filles appartiennent aux groupes des élèves les moins performants contre 30,9 % des garçons (respectivement 23,6 % et 31,1 % dans ceux des élèves les plus performants).

Aux évaluations PISA de mai 2022, qui testent les élèves âgés de 15 ans, les élèves dits « à l'heure » en seconde générale et technologique obtiennent des résultats parmi les meilleurs des pays de l'OCDE. Cependant, le nombre d'élèves en réussite diminue et les élèves en difficulté sont encore trop nombreux. Les 10 % des élèves français les plus faibles, issus très majoritairement de milieux défavorisés, obtiennent un score inférieur aux élèves des autres pays dans la même situation. Si la France obtient un score global en mathématiques dans la moyenne de l'OCDE, soit 474 points, en baisse de 19 points par rapport à 2018, cette baisse est à mettre en relation avec l'augmentation du taux d'élèves en difficulté et pour la première fois, une diminution du taux d'élèves très performants selon la DEPP.

Cette situation se traduit, de fait, par l'installation durable de la difficulté scolaire, conduisant la majorité des élèves en grande difficulté à l'entrée en 6e à le rester jusqu'à l'entrée au lycée.

2.3 Enseignement supérieur

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la réalisation des cibles 4.3⁴³ et 4.4⁴⁴ de l'ODD 4. L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ». L'enseignement supérieur comprend l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

- Veuillez indiquer les efforts entrepris pour que l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, soit accessible à tous dans des conditions d'égalité et en fonction des capacités de chacun et/ou qu'il soit gratuit (plusieurs réponses possibles):

- ☒ L'enseignement supérieur est gratuit
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun (évaluées en fonction des qualifications et des expériences pertinentes)
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des incitations financières et à des bourses d'études
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des mesures d'action positive ou affirmative
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible grâce à un système de transfert de crédits entre États
- ☒ L'enseignement supérieur propose des parcours d'apprentissage variés et flexibles (des possibilités d'entrée et de réintégration ainsi que la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le contexte de l'éducation formelle et informelle).

⁴³ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

⁴⁴ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

☐ Autres:

L'accès à l'enseignement supérieur est fondé sur deux voies : l'une sélective, qui ouvre à de grandes écoles ou filières universitaires à effectifs réduits (de commerce, d'ingénieur, de sciences politiques, de médecine ...) auxquelles accèdent les élèves et étudiants par concours, et l'autre ouverte à tous en fonction du projet professionnel de l'élève. Cette dualité systémique, l'environnement de la personne et l'existence de besoins particuliers de certains peuvent être des obstacles à la poursuite d'études et à la réussite scolaire. Les causes des freins sont diverses : économiques, sociales, spatiales, temporelles, culturelles, linguistiques ...

Par conséquent, l'enseignement supérieur doit proposer des aménagements sur l'intégralité du parcours : avant son arrivée, pendant sa formation ou lors des examens, dans le cadre de sa vie étudiante et lors de son insertion professionnelle. Il peut également offrir des dispositifs spécifiques. Les étudiants concernés peuvent être en situation de handicap ou malades, sportifs de haut niveau, artistes, en reprise d'étude, détenus, domiciliés dans la ruralité ou en quartier prioritaire de la ville ...

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, matériel universitaire, transports, hébergement). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement supérieur?

☐ Accès limité

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Médiocre qualité des programmes

☐ Résultats d'apprentissage médiocres

☐ Autres:

☐ Nombre insuffisant de professeurs ayant suivi une formation professionnelle

☐ Manque de mécanismes permettant une transition en douceur du secondaire au supérieur

Les établissements d'enseignement supérieur sont souvent localisés dans les grandes villes, ce qui peut entraîner des difficultés d'accès pour ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures sans quitter leur région d'origine. Les campus connectés sont une réponse à cette difficulté. Il s'agit d'un tiers-lieu d'apprentissage (composé de différents espaces : des espaces de travail individuels, des espaces de travail collaboratifs et un espace détente). Il s'agit d'une structure portée par une collectivité locale.

Ce dispositif permet à toute personne éloignée géographiquement d'un établissement de l'enseignement supérieur de suivre des études. L'objectif d'un campus connecté est d'accueillir et d'accompagner des étudiants inscrits dans une formation à distance de l'enseignement supérieur disponible partout en France, en relation avec un établissement d'enseignement supérieur de proximité, le plus souvent une université pour proposer des services de vie étudiante. De plus, des partenaires locaux sont mis en place permettant de proposer aux étudiants divers services.

Le campus connecté met à disposition des salles connectées et équipées avec du mobilier adapté permettant de suivre la formation à distance et d'être accompagné notamment par un tuteur en complément de la formation à distance de l'enseignement supérieur dans laquelle il est inscrit.

L'étudiant est accompagné par un tuteur tout au long de sa formation. Il signe notamment un contrat d'engagement où il s'engage notamment à être présent au moins 12h/semaine dans le campus.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

--

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4(c) de la Convention/Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (plusieurs réponses possibles):

- ☒ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☒ Programmes d'alphabétisation
- ☒ Formation continue (programmes de formation axés sur les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires au développement personnel et professionnel)
- ☒ Possibilités de formation gratuites
- ☒ Possibilités de formation professionnelle comprenant notamment des programmes de reconversion et de perfectionnement
- ☒ Reconnaissance, validation et certification de l'éducation non formelle et informelle
- ☒ Services gratuits d'orientation professionnelle
- ☒ Ouverture de droits à l'apprentissage tout au long de la vie, notamment au moyen de comptes d'apprentissage, de chèques-éducation, etc.
- ☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

Des dispositifs de formation spécifiques pour adultes sont mis en place, prenant appui sur les financements état ou région ou pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et des opérateurs de compétences pour les salariés en apprentissage et formation continue. <https://www.francecompetences.fr/la-formation-professionnelle/>

Pour faciliter la reconnaissance des compétences travaillées, des certifications sont mises en place : référentiels de diplômes professionnels de niveau 5, 4 et 3 <https://eduscol.education.fr/771/diplomes-professionnels>, titres professionnels, certificat de qualification professionnelle, certification de compétences de base nommée CLEA, le référentiel de certification ayant été travaillé en interprofessionnel <https://www.certificat-clea.fr/le-dispositif-clea/le-referentiel/> ; une déclinaison portant sur les compétences numériques <https://www.certificat-clea.fr/referentiel-clea-numerique/> ou encore PIX <https://pix.fr/competences>

L'ensemble de ces certifications "métier" bénéficient d'un enregistrement au répertoire des certifications professionnelles et sont accessibles par blocs de compétences. Les autres certifications (habilitations...) sont inscrites au répertoire spécifique. Un moteur de recherche spécifique permet d'accéder à la liste de ces certifications : https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

La période COVID 19 et le programme de continuité pédagogique a donné lieu à un repérage et une mise à disposition d'un ensemble de ressources disponibles mise à disposition des personnes formées : <https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique>

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes ?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Manque de financement |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention/Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a, qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

3.1 Mesures d'ordre général

- Veuillez indiquer si le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation nécessaires à l'établissement et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement publics en ce qui concerne les aspects suivants :

- ☒ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☒ La santé et l'assainissement
- ☒ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☒ Les infrastructures
- ☒ Le programme d'enseignement
- ☒ Le rapport élèves/enseignant
- ☐ Les frais de scolarité (le cas échéant)
- ☐ Autres

Des ressources à destination des collectivités locales sont disponibles sur le site du MENJ [Bâtir l'école ensemble | Bâti Scolaire \(education.gouv.fr\)](#)

- Cahier pratique « L'accessibilité » (réglementation, préconisations et bonnes pratiques): [2022-batiscolaire-accessibilite-web-jm-pdf---cloned-38462.pdf \(education.gouv.fr\)](#)
- Notice technique « handicap et accessibilité » (rappel des enjeux et exemples d'aménagement): [notice-inclusion-2022-04-04-pdf-38161.pdf \(education.gouv.fr\)](#)
- Bâti scolaire- égalité filles garçons : [Bâti scolaire et égalité filles-garçons | Bâti Scolaire \(education.gouv.fr\)](#)

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

Des informations pourront être ajoutées sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

En matière de sécurité des élèves, des personnels et des établissements scolaires, le plan ministériel publié en avril 2024 s'articule autour de trois axes principaux :

1. Assurer la sécurité de tous les élèves pour un climat scolaire apaisé, notamment grâce à :

- **Des mesures visant à lutter contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination** : visite obligatoire au cours de la scolarité d'un lieu de mémoire pour

chaque élève ; renforcement de la formation de tous les personnels pour favoriser la détection, la prise en charge des victimes et des auteurs et les réponses pédagogiques ;

- **Des mesures visant à prévenir et à lutter contre les comportements et violences à caractère sexiste, sexuel et LGBTphobe, y compris les faits de harcèlement et de cyberharcèlement** : publication de ressources d'accompagnement des personnels pour prendre en charge les situations des violences de genre, disponibles sur la page éducol « Focus : prévention des violences sexistes et sexuelles à l'École » ; des enjeux inscrits dans les objectifs de l'éducation à la sexualité (circulaire du 12 septembre 2018) ; des actions éducatives pour éduquer contre les stéréotypes organisées par le ministère (prix NAH, catégorie harcèlement sexiste et sexuel) ou par des partenaires et soutenues par le ministère.
- **Une clarification des règles pour faire pleinement respecter le principe de laïcité : instruction du 31 août 2023** interdisant le port des abayas et des qamis et rappelant les devoirs de neutralité de l'École à l'égard de tous les élèves, quelles que soient leurs convictions, et de protection des élèves contre toutes formes de pression physique, symbolique ou psychique ;
- **La remontée systématique des faits préoccupants** (événements graves, phénomènes de violence) d'une école, d'une circonscription ou d'un établissement scolaire.
- **L'engagement automatique de la procédure disciplinaire** dans les cas suivants :
 - lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
 - lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève ;
 - lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
- **Un partenariat avec la gendarmerie et la police nationales** pour des actions de sensibilisation contre les violences et toutes les formes de harcèlement, y compris cyber ;

2. Protéger tous les personnels de l'éducation nationale, notamment grâce à :

- **L'engagement par le chef d'établissement d'une procédure disciplinaire** et la possibilité de prononcer des sanctions immédiates lorsqu'un élève est l'auteur d'un acte grave à l'égard d'un membre du personnel, y compris des menaces, ou d'un autre élève ou commet une atteinte grave aux principes de la République.

3. Sécuriser les enceintes scolaires, notamment grâce à :

- **Des investissements : plus de 1,53 milliard d'euros** d'investissement total en faveur du bâti scolaire sur les cinq dernières années ; **55 millions d'euros** ont été, en complément, mobilisés par l'État au travers du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) dans la sécurisation des écoles, collèges et lycées publics et privés sous contrat.
- **La formation : plus de 15 000 personnels** formés à la prévention et à la gestion de crise depuis 2014 ;
- **La création de services de défense et de sécurité académiques (SDSA), à compter de la rentrée scolaire 2024**, rassemblant l'ensemble des missions académiques liées à la sécurisation de l'espace scolaire ;

- **L'expérimentation d'un réseau d'appui éducatif**, permettant de déployer une unité mobile d'assistants d'éducation pour protéger plusieurs enceintes scolaires avec des moyens supplémentaires pour apaiser le climat scolaire dans et autour des enceintes ;
- **La création d'une équipe mobile de sécurité nationale (EMS-N)** composée de 20 agents expérimentés. Elle pourra être projetée sur tout le territoire en moins de 48h en cas de crise aiguë autour d'une école ou d'un établissement.

En matière de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, l'action du ministère s'inscrit dans le cadre juridique fixé par la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire et dans le cadre du plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'Ecole annoncé le 27 septembre 2023. Elle consiste à déployer un programme national de lutte contre le harcèlement intitulé Phare, dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées, et prend appui sur :

- **Le décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui prévoit :**
 - dans le premier degré : la possibilité de changement d'école d'un enfant lorsque son comportement intentionnel et répété fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école) ;
 - dans le second degré, l'extension de la procédure disciplinaire aux cas dans lesquels des élèves commettent des actes de harcèlement à l'encontre d'élèves situés dans un autre établissement.
- **Un protocole national de prise en charge des situations de harcèlement**, actualisé en novembre 2023. Il prévoit qu'aucune situation ne doit rester sans solution ni sanction.
- **La mise en place, à compter de novembre 2023, d'une enquête nationale annuelle sur le harcèlement en milieu scolaire** pour suivre l'évolution du phénomène et l'impact du plan d'action contre le harcèlement ;
- **La circulaire du 2 février 2024**, qui a permis à l'institution de se doter d'une chaîne complète de prévention et de traitement reposant notamment sur **150 emplois à temps plein dédiés à la lutte contre le harcèlement (budget 2024)** ;
- **Un plan inédit de formation des personnels** à la prévention et la lutte contre le harcèlement, avec l'objectif d'avoir formé tous les personnels de l'éducation nationale d'ici 2027 ;
- **La communication, à tous les niveaux et tout au long de l'année, du numéro national unique de signalement des faits de harcèlement** et de cyberharcèlement entre élèves : le 3018, opéré par l'association e-Enfance, subventionnée par le ministère ;
- **Trois temps forts de prévention au cours de l'année scolaire** : la journée nationale de lutte contre le harcèlement, le prix Non au harcèlement et le Safer Internet Day.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation d'une éducation de qualité?

- | | |
|--|---|
| ☐ Des cadres d'apprentissage peu stimulants ou inappropriés | ☐ La mauvaise qualité des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques |
| ☐ Les violences en milieu scolaire | ☐ Le soutien insuffisant des parents à l'éducation |
| ☐ Le coût de l'éducation | ☐ La distance entre l'école et le domicile |
| ☐ Les conflits ou les crises | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.2 Personnel éducatif

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(d) de la Convention/Recommandation s'applique au personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4(c), qui est entièrement consacrée à la profession enseignante et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d'enseignement et de travail du personnel éducatif, en ce qui concerne en particulier le personnel enseignant à tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant (plusieurs réponses possibles):

- ☒ La formation des enseignants est exempte de toute discrimination.
- ☐ Les salaires moyens des enseignants sont compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux).
- ☒ Formation initiale et développement professionnel continu assurés.
- ☒ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant.
- ☒ Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant.
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer la diversité au sein de la profession enseignante ainsi que pour corriger les déséquilibres entre les genres à différents niveaux d'enseignement.
- ☐ Mise en place d'un système de suivi des performances.
- ☐ Des mesures ont été adoptées pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.
- ☐ Autres:

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

1) Formation initiale et continue des enseignants:

- La formation initiale :

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance consacre l'importance et l'homogénéité de la formation initiale des professeurs, condition essentielle de l'élévation du niveau général des élèves. Dans ce contexte, elle a créé les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPE), qui se substituent aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE).

La transformation des ESPE en INSPE a pour objectif de réaffirmer :

- l'ancrage des INSPE dans l'enseignement supérieur, notamment par un meilleur adossement de la formation à la recherche universitaire ;
- la nécessité d'une formation plus homogène, la même excellence, partout sur le territoire – en soulignant le caractère national de ces instituts ;
- la place de l'Etat employeur, tout en respectant l'autonomie des universités

La formation initiale délivrée par les INSPE est régie par les dispositions générales applicables à tout diplôme de master (arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master) et les dispositions spécifiques aux masters des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation (arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF et modifié notamment par un arrêté du 28 mai 2019 et un arrêté du 24 juillet 2020 destinés à donner un cadre juridique aux objectifs des INSPE). Ce cadre national du master des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation rénové permet de garantir, au travers d'un unique référentiel de compétences, l'homogénéité des formations dispensées aux futurs professeurs.

En outre, à compter de la session 2022, les candidats aux concours externes d'accès aux corps enseignants et d'éducation devront soit être inscrits en deuxième année de master, soit détenir un master. A leur nomination comme stagiaire dans les corps concernés, ils devront détenir un master. La réforme des concours externes de recrutement des professeurs et conseillers principaux d'éducation valorise la dimension professionnelle du concours, au terme d'un master dont la dimension professionnalisante est elle-même renforcée. Sa mise en œuvre permettra de distinguer l'acquisition du diplôme universitaire de master de la formation statutaire des professeurs. Cette formation sera renouvelée avec l'objectif d'approfondir la logique de parcours adaptés au profil des stagiaires.

- La formation continue :

La formation continue des professeurs s'inscrit dans un cadre rénové en 2019 fondé sur un continuum entre la formation initiale, la formation « continuée » dans les trois premières années d'exercice et la formation continue des professeurs. Cette réforme inclue la création d'un nouveau cadre de pilotage de la formation continue, au travers d'un schéma directeur pluriannuel, le déploiement de parcours de formation adaptés aux réformes éducatives engagées par le ministère chargé de l'éducation nationale et le déploiement d'une incitation financière à se former en dehors du temps scolaire.

Le schéma directeur pluriannuel de la formation continue permet de disposer d'une vision pluriannuelle du dispositif de formation continue et concerne tous les personnels. Il comporte trois thématiques :

- « Se situer dans le système éducatif », qui correspond à des formations sur l'environnement de travail des personnels (connaissances générales de l'éducation nationale, des réformes, ou encore déontologie...) ;
- « Approfondissement » des pratiques professionnelles (école inclusive, pédagogies numériques...) ;
- « Évoluer professionnellement » (accompagner les personnels qui souhaitent évoluer).

Il porte plusieurs principes transversaux : diversification du vivier de formateurs et des formats de formation ; réalisation des actions au plus près des personnels ; renforcement du volume d'actions de formation certifiantes ou diplômantes et articulation avec la formation initiale et continuée.

Enfin, pour encourager **la formation pendant les périodes de vacance des classes** afin de développer l'accès à la formation tout en limitant les absences pendant le service d'enseignement, le décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 institue une allocation de formation aux personnels enseignants

(titulaires et contractuels) relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes.

Le décret prévoit que les professeurs qui demandent à suivre une formation pendant les périodes de vacance de classes bénéficient, après accord de l'administration, d'une indemnisation. Le décret organise également l'information préalable des personnels sur les actions de formation proposées pendant les périodes de vacance des classes qui sont réalisées à l'initiative de l'administration et obligatoires pour les enseignants. Le texte limite alors la durée de ces actions de formation à 5 jours par année scolaire. Le dispositif s'applique aux actions de formation réalisées depuis le 1^{er} avril 2019

2) Mesures visant à renforcer le statut social conféré par la profession d'enseignant et l'attractivité de cette profession

- Les mesures pour la valorisation du métier d'enseignant

Outre la poursuite de la revalorisation indiciaire liée au déploiement du protocole interministériel relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), le ministère a engagé une série de mesures permettant de valoriser le métier de professeur dans ses différents contextes d'exercice. Ce processus se poursuit dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux et permettra, outre certaines mesures ciblées notamment s'agissant des conditions d'emploi en réseau d'éducation prioritaire renforcé, d'améliorer la rémunération des professeurs ainsi que leurs conditions d'exercice.

Ainsi une enveloppe de 400 millions d'euros est inscrite au projet de loi de finances 2021 qui permettra notamment de financer une prime mensuelle, dite prime d'attractivité, qui est ciblée sur les personnels en début et milieu de carrière et vise à :

- Proposer une rémunération accrue aux jeunes professeurs ;
- Renforcer l'attractivité du métier d'enseignant et favoriser les nouveaux recrutements ;
- Faciliter l'installation dans les nouvelles fonctions d'enseignement et le déroulement des premières années de carrière.

- Les primes et les régimes indemnitaires

La prime d'attractivité concernera l'ensemble des corps enseignants et assimilés de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat : professeurs des écoles, certifiés, agrégés, mais aussi psychologues de l'éducation nationale et CPE en début et milieu de carrière. Cette prime sera modulable avec un principe de dégressivité suivant l'échelon. Elle rentrera en vigueur à partir du mois de mai 2021.

Est également prévue une **prime, dite « d'équipement informatique »**, versée à tous les enseignants et psychologues de l'éducation nationale. Elle leur permettra, dans un logique d'amortissement, de s'équiper progressivement et de renouveler entièrement leur équipement sur une durée de trois à quatre années selon le matériel utilisé. Cette aide à l'acquisition et au fonctionnement du matériel informatique contribuera ainsi à l'exercice du métier d'enseignant, dans un contexte d'évolution des pratiques pédagogiques.

En outre, la valorisation des équipes éducatives intervenant dans les réseaux au sein desquels se concentrent les difficultés les plus importantes, est une priorité de l'action gouvernementale. Cette mesure est de nature à encourager les personnels à rejoindre les écoles et établissements relevant des réseaux dit « REP+ » et à y stabiliser les équipes.

En effet, depuis 2018, conformément à l'engagement pris par le Président de la République, le régime indemnitaire des personnels exerçant dans des établissements REP+ est progressivement revalorisé.

Après une augmentation de 1 000 € nets en septembre 2018, le montant annuel de la prime a de nouveau été revalorisé de 1 000 € nets en septembre 2019.

Enfin, en vue d'assurer une meilleure attractivité du métier, depuis la rentrée scolaire 2019, les établissements d'enseignement ont la possibilité de recruter une nouvelle catégorie d'assistants d'éducation, les assistants d'éducation en préprofessionnalisation.

Le dispositif de préprofessionnalisation a pour objectif d'améliorer l'attractivité du métier de professeur et de faire émerger un nouveau vivier. Juridiquement, il repose sur une adaptation du dispositif des assistants d'éducation, et prend la forme d'un contrat de droit public de trois ans proposé aux étudiants inscrits en deuxième année de licence. Il conjugue un cycle de formation universitaire avec une formation pratique dans une école ou un établissement scolaire du second degré. Après leur licence, les étudiants concernés doivent s'inscrire en première année de master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) pour poursuivre leur parcours de préprofessionnalisation.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne le personnel éducatif?

- | | |
|--|---|
| ☐ Pénurie de personnel enseignant | ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique |
| ☐ Pénurie de personnel enseignant qualifié, formé et motivé | ☐ Rapport élèves/enseignant élevé. |
| ☐ Nombre insuffisant de centres de formation | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.3 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7⁴⁵. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plusieurs réponses possibles):

⁴⁵

Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

- ☒ L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement.
- ☒ L'éducation aux droits de l'homme comprend des activités scolaires et/ou extrascolaires.
- ☐ Autres:

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

L'éducation aux droits de l'Homme permet à chacun de comprendre les normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Directement liée à l'éducation au droit et à la connaissance des institutions démocratiques, elle est au fondement de la lutte contre toutes les formes de discriminations (racisme, antisémitisme, sexisme, LGBTphobies, handiphobies, etc.).

Cette éducation s'inscrit dans différents programmes d'enseignement, notamment celui d'**enseignement moral et civique (EMC)** et elle participe à ce que chaque élève comprenne et prépare sa vie de citoyen. Les [nouveaux programmes d'EMC](#) qui s'appliquent à partir de cette rentrée 2024 ont pour objectif de développer la culture juridique et institutionnelle des élèves.

À partir du cycle 3 (classe de CM1) :

Les élèves acquièrent leurs premières connaissances sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales en lien avec la découverte du système démocratique. Organisés de manière spiralaire, les programmes reviennent sur la connaissance des droits individuels et collectifs, ainsi que des libertés fondamentale, en lien avec l'étude de nombreux articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : liberté, d'expression, liberté d'opinion, intérêt supérieur de l'enfant, droit à la sûreté sont ainsi illustrés avec des situations concrètes de la vie quotidienne.

Au cycle 4 :

Les droits fondamentaux sont complétés par l'étude des droits politiques, économiques et sociaux qui en découlent. L'importance des traités internationaux et du contrôle de leur respect par des cours supranationales est également étudié au collège et au lycée.

D'autres disciplines concourent à l'éducation aux droits de l'Homme comme l'histoire et la géographie et, au lycée, les sciences économiques et sociales ou l'option Droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale avec l'étude de l'internationalisation du droit, de la lutte contre les discriminations ou encore des droits de l'enfant et de la CIDE.

- La mise en place de projets d'éducation à la citoyenneté

L'engagement des élèves dans des projets d'éducation à la citoyenneté est également l'occasion de mettre l'éducation au service du bien être des élèves et du respect des droits de l'Homme. Les projets d'éducation à la citoyenneté ont ainsi pour objectif d'enrichir les savoirs dispensés dans le cadre des enseignements afin de renforcer la culture civique des élèves. Au cycle 4, en plus des heures d'EMC assurées par le professeur d'histoire-géographie, 18 heures annuelles sont dédiées à l'engagement et à la participation des élèves à des projets d'éducation à la citoyenneté. Un vademecum [« Éduquer à la citoyenneté au cycle 4 »](#) est à disposition des équipes éducatives pour les mettre en œuvre. Il présente un ensemble d'actions fondées sur des pédagogies actives articulées aux programmes d'EMC et peuvent être mises en œuvre dans les autres cycles de la scolarité obligatoire et au lycée.

Les projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information sont l'occasion de développer un ensemble de compétences civiques et citoyennes caractérisées par un ensemble d'attitudes, comme le respect d'autrui et l'acceptation des différences, la prise d'initiative, le sens des responsabilités, et d'aptitudes, comme l'implication dans des projets collectifs, l'autonomie, la prise de décision et la résolution de conflits. Ces compétences qui figurent dans le préambule des programmes d'EMC sont celles du cadre de référence pour une culture de la démocratie du Conseil de l'Europe. Le développement de ces compétences s'articule avec le développement des compétences psychosociales (CPS). Elles participent du bien-être des élèves et sont mobilisées dans les projets citoyens :

- Participation des élèves à des concours scolaires comme la Flamme de l'égalité sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage ou Zérocliché pour l'égalité filles-garçons porté par le Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information (CLEMI) ;
- Mobilisation lors de temps forts du calendrier comme le 20 novembre, journée mondiale des droits de l'enfant ou la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme autour du 21 mars ;
- Engagement des élèves dans des dispositifs portés par le ministère comme le passeport Educdroit en classes de 4^e ou de 3^e ou dans des actions éducatives en lien avec des partenaires associatifs comme la Coupe des élèves citoyens avec l'association Initia droit
- Séances inscrites dans le programme phare contre le harcèlement, etc.

3.4 Acteurs non étatiques de l'éducation

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention/Recommandation prévoient l'éducation non étatique⁴⁶.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation non étatique de qualité (plusieurs réponses possibles):

☐ Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation⁴⁷ s'appliquent expressément aux établissements d'enseignement non étatiques. Veuillez préciser:

☐ Des politiques ont été adoptées pour que le développement de l'éducation non étatique ne soit pas source de discrimination et faire en sorte que les acteurs non étatiques proposent d'autres possibilités d'apprentissage. Veuillez préciser:

☐ Les dispositions juridiques garantissent le droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants. Veuillez préciser:

⁴⁶ Privé, confessionnel ou géré par des ONG ou des acteurs communautaires.

⁴⁷ Voir: article/paragraphe 1(1).

☐ Le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation en ce qui concerne la création et le bon fonctionnement des établissements d'enseignement non étatiques. [Veuillez préciser les domaines concernés :](#)

- ☐ L'inscription
- ☐ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☐ Les qualifications des enseignants
- ☐ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☐ L'infrastructure
- ☐ Le programme d'enseignement
- ☐ Le rapport élèves/enseignant
- ☐ Les frais de scolarité
- ☐ La fermeture des établissements d'enseignement
- ☐ Autres

[- Veuillez préciser:](#)

[- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation non étatique ?](#)

- | | |
|---|--|
| ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique | ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion |
| ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle | ☐ Capacités insuffisantes du gouvernement en termes de réglementation et de suivi |
| ☐ Rapport élèves/enseignant élevé | |
| ☐ Autres: | |

[- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.](#)

3.5 Éducation numérique

L'éducation numérique permet d'améliorer l'accès mais elle peut aussi entraîner des difficultés en termes de qualité de l'éducation et d'inclusion ⁴⁸.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation numérique de qualité (plusieurs réponses possibles):

☒ L'utilisation des technologies numériques dans l'éducation est prévue dans le cadre juridique.

Veuillez indiquer les textes et dispositions pertinents:

Plusieurs mesures ont été prises pour garantir une éducation numérique de qualité. Les normes les plus pertinentes sont les suivantes :

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Celle-ci modifie :

- **L'article L. 312-9 du code de l'éducation :**

« Une information annuelle sur l'apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l'équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d'information relatifs au temps d'utilisation des écrans par les élèves et à l'âge des utilisateurs, une sensibilisation à l'exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d'ordre commercial et les risques d'escroquerie en ligne, une sensibilisation à l'usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique ainsi qu'un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. » Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. »

- **L'article L.611-8 (supérieur) :** *« Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique et à l'usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »*

- **Le cadre de référence des compétences numériques : D. 121-1**

- **Décret n° 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences numériques dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur et par la formation continue et au cadre de référence des compétences numériques ;**

- **Arrêté du 30 août 2019 relatif à l'évaluation des compétences numériques acquises par les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat ;**

- **Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification PIX des compétences numériques définies par le cadre de référence des compétences numériques mentionné à l'article D. 121-1 du code de l'éducation ;**

- ☐ Les dispositions de la législation, des politiques, des stratégies ou des plans de base concernant la gestion, la confidentialité, la sécurité, le stockage, le transfert, l'utilisation et le partage interne et externe des données relatives à l'éducation ont pour objet de garantir le droit à la vie privée des apprenants et des parties prenantes de l'éducation (consentement éclairé, politiques d'utilisation transparentes, etc.)
- ☒ Les cadres réglementaires définissent des normes minimales en matière d'éducation numérique applicables par l'ensemble des acteurs de l'éducation.
- ☐ Des mesures ont été adoptées pour éliminer les difficultés d'accès aux contenus numériques⁴⁹, notamment en garantissant l'accès à des contenus numériques conformes aux programmes scolaires, disponibles sur des plates-formes nationales gratuites, publiques et multimodales ; des contenus de qualité, disponibles dans les matières principales et dans la ou les langues nationales officielles, sont conçus avec des fonctionnalités inclusives afin d'aider les apprenants handicapés.
- ☐ Les compétences numériques sont intégrées dans les programmes de formation initiale et en cours d'emploi des enseignants ainsi que dans les programmes de formation en leadership afin de créer une culture de l'innovation numérique et de la croissance ancrée dans les principes d'équité et d'inclusion qui ouvre la voie au développement professionnel continu du personnel en place ou en cours de recrutement.
- ☐ Les compétences nécessaires à l'adaptation aux évolutions futures (compétences numériques, compétences en matière de données et d'IA, sens critique, etc.) sont intégrées au programme officiel à tous les niveaux d'enseignement.
- ☐ Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des logiciels sûrs et durables, à des plates-formes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation.
- ☐ Un budget bien établi, durable et rentable, financé par des sources diverses et par la coopération intersectorielle ; des rapports budgétaires mettant l'accent sur l'impact et liés aux objectifs stratégiques régionaux.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

Développement des compétences numériques des élèves :

Pour l'enseignement scolaire public et privé sous contrat, un cadre de référence des compétences numériques (CRCN) est créé, organisé en cinq domaines (« information et données », « communication et collaboration », « création de contenus », « protection et sécurité », « environnement numérique ») et seize compétences composées de 8 niveaux de maîtrise. Ce cadre orchestre la formation des élèves au sein des disciplines en référence aux programmes d'enseignement tout au long de la scolarité obligatoire, à l'école, au collège et au lycée. Dans chacun des cinq domaines, les niveaux de maîtrise (limités à 3), atteints par les

élèves en classe de CM2 et de 6e, sont obligatoirement inscrits dans le dernier bilan périodique du livret de la scolarité obligatoire afin de permettre un suivi de la progression des élèves.

Depuis la rentrée 2021 :

Une certification du niveau de maîtrise des compétences numériques est délivrée à tous les élèves en fin de cycle 4 en 3^e au collège et en fin de cycle terminal aux lycées. La certification est délivrée, au nom de l'État, par le GIP PIX via une plateforme en ligne pour chaque élève à partir de son profil Pix et versée dans les livrets scolaires.

Depuis la rentrée 2022 :

Les élèves de 6^e peuvent recevoir une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils. **Cette attestation de sensibilisation au numérique Pix** devient obligatoire à la rentrée 2024.

À la rentrée 2024 :

Les élèves seront sensibilisés à l'usage raisonné du numérique au cours de l'école élémentaire avec l'expérimentation d'un programme Pix Junior dédié aux élèves de cours moyen.

Ainsi, les attestations Pix Junior et Pix 6^e s'inscrivent dans un continuum de formation qui aboutit à une certification obligatoire du niveau de maîtrise des compétences numériques en classe de 3^e et en fin de cycle terminal.

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation numérique (plusieurs réponses possibles)?

- | | |
|--|---|
| ☐ Manque de contenus d'enseignement et d'apprentissage numérique de qualité et conformes aux programmes à l'appui de parcours d'apprentissage et d'enseignement flexibles | ☐ Accès limité à internet et/ou à l'électricité |
| ☐ Équité et inclusion insuffisantes dans les solutions d'apprentissage numérique | ☐ Accès limité au matériel (appareils, chargeurs, etc.) |
| ☐ Des mesures de sécurité et un soutien informatique insuffisants pour répondre aux problèmes de sécurité des enfants en ligne ou réduire les risques dans le domaine de la cybersécurité | ☐ Difficultés en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des solutions d'éducation numérique |
| ☐ Autres: | ☐ Difficultés en ce qui concerne le financement durable de solutions d'éducation numérique à l'échelle nationale |
| | ☐ Développement des compétences numériques insuffisant pour que les technologies numériques soient exploitées avec profit dans la pratique enseignante |
| | ☐ Les solutions, décousues ou fragmentaires, ne sont pas systématisées ou réglementées au niveau central |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

4 Le renforcement des systèmes de gouvernance

Pour mémoire: le Cadre d'action Éducation 2030 énonce « pour garantir la qualité de l'éducation et réunir les conditions voulues pour que les apprentissages donnent des résultats probants, les gouvernements devraient renforcer leurs systèmes éducatifs en établissant et en perfectionnant des mécanismes de gouvernance et de mise en jeu des responsabilités adaptés, efficaces et inclusifs ; des systèmes d'assurance qualité ; des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation ; des procédures et des dispositifs de financement transparents et efficaces ainsi que des modalités de gestion des établissements, tout en veillant à ce que des données fiables, actualisées et accessibles soient disponibles » (para. 18).

- Veuillez indiquer les mesures prises en ce qui concerne la gouvernance (plusieurs réponses possibles):

☐ Des mécanismes de suivi ont été mis en place pour évaluer la conformité avec les obligations au titre du droit à l'éducation, y compris au moyen de systèmes de gestion de l'information.

☐ Les résultats des processus de suivi sont rendus publics. Veuillez indiquer le lien:

☐ Les processus de suivi sont participatifs, inclusifs et réguliers.

☐ La gouvernance de l'éducation est régie selon une approche sectorielle et multisectorielle.

☐ Les ressources financières sont utilisées de façon à donner la priorité à une éducation publique, gratuite et de qualité ; elles sont dotées de crédits suffisants dans les plans du gouvernement.

☒ L'allocation des ressources à l'éducation est décidée selon un processus transparent.

☒ La planification et la programmation tiennent compte des crises et des risques de catastrophes et prévoient notamment la mise en place d'une éducation de qualité dans les situations d'urgence.

☐ Les collectivités locales bénéficient de mesures de décentralisation et les écoles jouissent d'une certaine autonomie afin que l'enseignement soit adapté au contexte.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

Le principe d'une allocation de ressources transparente est inscrit dans l'article L 111-1 : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. »

Par ailleurs, la répartition des moyens est présentée aux instances de dialogues prévues : CSA MEN et déclinaisons locales jusqu'à l'établissement.

Le processus budgétaire prévoit une réserve de précaution (LOLF article 51) qui consiste à rendre indisponible, dès le début de la gestion, une fraction des crédits ouverts en lois de finances, notamment pour couvrir des aléas.

Par ailleurs, si le code de l'éducation posait déjà le principe de l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans (article L. 131-1), la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit plusieurs dispositions visant à renforcer l'effectivité de cette obligation et faire en sorte qu'aucun enfant ne soit privé de son droit à l'instruction.

Si la loi n'a pas modifié l'article L. 131-6 du code de l'éducation qui dispose que c'est aux maires, agissant à cet effet en tant qu'agents de l'Etat, qu'il revient de contrôler le respect de l'obligation d'instruction en dressant la liste de tous les enfants de trois à seize ans résidant dans leur commune, elle a introduit dans ce code un article L. 131-6-1 qui pose le principe de l'attribution d'un identifiant national élève (INE) à l'ensemble des enfants soumis à cette obligation afin, notamment, d'en renforcer le suivi (jusqu'alors, l'INE n'était en effet attribué qu'aux élèves des établissements publics et privés sous contrat relevant des ministères chargés de l'Éducation nationale, de la Défense et de la Mer).

A la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021, le champ d'attribution de l'INE a été progressivement élargi : à la rentrée 2022, aux élèves des établissements privés hors contrat et aux enfants instruits dans la famille (IEF), à la rentrée 2024, aux élèves des établissements et services médico-sociaux ainsi qu'aux jeunes des unités pédagogiques en milieu pénitentiaire.

Pour y parvenir, les systèmes d'information de gestion de la scolarité des premier et second degrés (Siècle) développés par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse ont été adaptés pour prendre en compte ces nouveaux publics. Parallèlement, un dispositif réglementaire (décret en Conseil d'État et arrêté ministériel) est venu préciser les données nécessaires à l'attribution de l'INE ainsi qu'au contrôle de l'obligation d'instruction, et imposer l'enregistrement de ces données dans ces systèmes.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de gouvernance?

- | | |
|---|---|
| ☐ Contraintes budgétaires | ☐ Environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète |
| ☐ Absence de participation des parties concernées et coopération et coordination insuffisantes à plusieurs niveaux | ☐ Systèmes de suivi inexistants ou défectueux, manque de données fiables |
| ☐ Manque de dialogue avec les syndicats enseignants | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments

Pour mémoire: les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité des actions de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'éducation ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation notamment à l'aide de supports et de ressources appropriés
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les instruments
- ☐ Autres: